



Future Team



Future Team

Future Team

فريق - المستقبل - لخدمات - الطلاب



Future Team

الفرقة

الكلية

المادة

الثانية - بنات

الشريعة والقانون

القانون الإداري



www.futureteam-au.com

01155862143



ونبدأ بقول الرسول ﷺ :: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً، سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع .

نرجب دائماً بكل فكر يؤدي إلى النجاح والتفوق فلا تتردد في مشاركتنا أفكارك .

نساعد العمل التطوعي على تقليل أي نوع من المشاعر السلبية؛ كالنور، والقلق، والغضب، بالإضافة إلى محاربتة للاكتئاب فلا تتردد للانضمام إلينا .

طالما كان الأزهر الشريف قبلة فكرية،
ليس لأهل مصر فحسب، بل لكل
المسلمين ولأن أهل القبلة يؤمنهم عالم
به يقتدون، وإليه يرجعون،
(فقد كان للأزهر إمام، ولأن الأزهر أزهر،
فإمامه الإمام الأكبر.)

تشرف إدارة فريق المستقبل بشكر جميع الطلاب المحبين والمخلصين إلى فريق المستقبل وبآتي هذا الشكر نيابة عن كل أعضاء الفريق .

ووعدنا ومازلنا نعهد الطلاب بمساعدتهم بشكل مجاني وتطوعي لأجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة الحسية والمعنوية وهذا مانووي فعله .

وبفضل الله انطلقنا ووفرننا لكل الطلاب منصة تعليمية كاملة ومتكاملة لتوفر لهم جميع احتياجاتهم التعليمية والقانونية والثقافية والدينية .



Follow us

www.futureteam-au.com

ننصحك

لا تنسوا متابعتنا علي المواقع التالية

www.futureteam-au.com

01155862143

Future Team

01155862143

Future Team



Future Team

أنت الذي تحدد ذاتك
أنت الذي تحدد قيمتك
أنت الذي تشرق طريقك

#أبناء-مصر-تكتف-وأخوة

الارشادات العامة للطلاب

بالنسبة للطلاب

الشرط الأول للأمتياز :- عليك بقراءة الكتاب

مرتين بشكل جدي لتحصل علي نسبة فهم من الملزمة 60 % .

الشرط الثاني للأمتياز :- عليك بحفظ العناوين

الرئيسية في الملزمة **وفهم** الشرح المبسط لتحصل علي نسبة فهم من الملزمة 90 % .

الشرط الثالث للأمتياز :- عليك بالتدريب علي

الإمتحان عن طريق وضع الأسئلة بنفسك وتوقع طريقة السؤال لتحصل علي نسبة **فهم وحفظ** من الملزمة 100 % .

(مبروك الامتياز)

بالنسبة لفريق المستقبل

- فريق المستقبل عبارة عن مجموعة طلاب

هدفهم الاساسي هو التسهيل علي الطلاب بقدر الامكان ليستحقوا التقدير الازم .

- ليس لفريق المستقبل صلة بـ (السناتر - المكاتب) واي شخص يدعي انه علي صلة بنا .

- لقدراعينا الله بحرصنا واجتهادنا في هذه

المذكرة لتستوفي شروط (الامتياز والتقدير) .

- فعلنا ما بوسعنا وبسطنا طريقة الشرح فعليك بالمذاكرة الجدية .

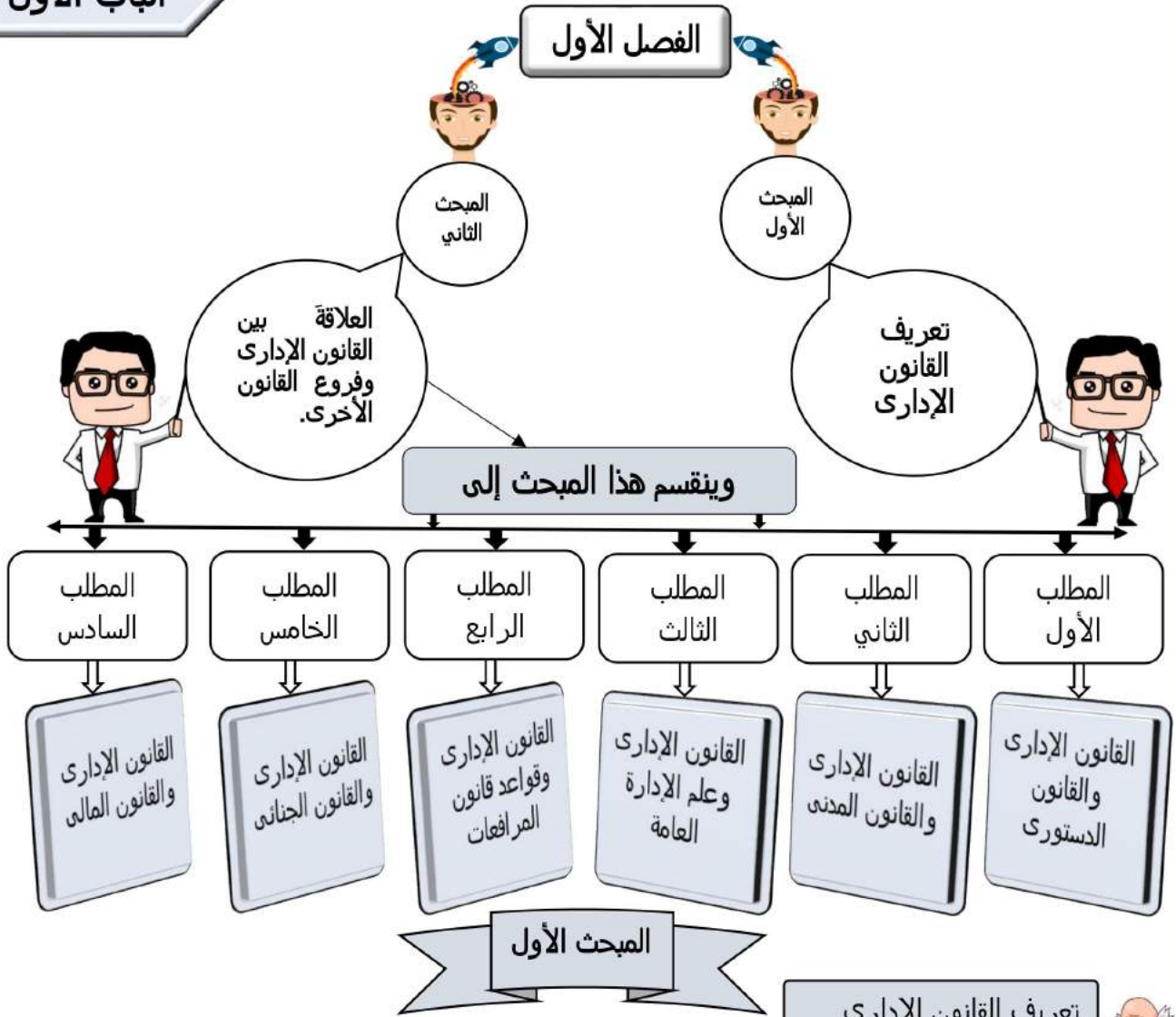


www.futureteam-au.com

01155862143

الباب الأول

الفصل الأول



تعريف القانون الإداري

هو القانون العام الداخلي الذي يحتوي على مجموعة من القواعد التي تحكم الإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها ووسائلها وعلاقتها بالأفراد باعتبارها سلطة عامة.

القواعد القانونية التي تبين تنظيم الإدارة العامة بهيئاتها المختلفة المركزية وغير المركزية والأشخاص الاعتبارية العامة.

القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإداري سواء كانت قرارات إدارية أم عقوبة وكذلك عناصر الإدارة ووسائلها.

القواعد التي تحكم الفعل في المنازعات الإدارية بين هيئات الإدارة أو بينها وبين الأفراد (القضاء الإداري).

أنواع القانون الإداري

النوع الأول

النوع الثاني

النوع الثالث



العلاقة بين القانون
الإداري وفروع
القانون الأخرى

المبحث الثاني

المطلب الأول :
القانون الإداري
والقانون الدستوري

أولاً : وجه الاتفاق بين القانون الإداري والقانون الدستوري.	ثانياً : وجه الاختلاف بين القانون الإداري والقانون الدستوري.
١ - أن القانون الإداري والقانون الدستوري من فروع القانون العام الداخلي.	أولاً : معيار التمييز بين أعمال الإدارة الحكومية وأعمالها الإدارية. (١) الوظيفة الحكومية تدخل في نطاق القانون الدستوري ويدخل أيضاً حق السلطة التنفيذية في إقتراح القوانين والاعتراض عليها، وحق حل البرلمان ودعوته للإنعقاد وفرض دوراته وتمثيل الدولة في الخارج، وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات فكل هذه الأعمال متصلة بالوظيفة الحكومية للسلطة التنفيذية. (٢) الوظيفة الإدارية في نطاق القانون الإداري، ويدخل أيضاً تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح وترتيب وتنظيم وإنشاء المرافق العامة وتولية الموظفين وعزلهم ومن أعمال تدخل في نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية وتعتبر من صميم القانون الإداري.
٢ - أن القانون الإداري والقانون الدستوري يكملنا بعضهما البعض حيث أن القانون الدستوري هو القانون الأساسي الذي يحكم الدولة من حيث شكلها ونظام الحكم فيها، والقانون الإداري يحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها.	ثانياً : معيار موضوعات الدراسة : يقوم معيار الدراسة على التفرقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري من حيث الموضوعات التي تدخل في كل منهما حيث أن الأعمال الإدارية يبسط القضاء الإداري رقابته عليها للوقوف على شرعيتها وإتفاقها مع أحكام القانون من حيث أن الأعمال القانونية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري.
٣ - يعتبر بعض الفقهاء القانون الدستوري المقدمة الضرورية للقانون الإداري.	

المطلب الثاني : القانون الإداري والقانون المدني

أولاً : إختلاف القانون المدني عن القانون الإداري

- (١) يعتبر القانون المدني الشريعة العامة للقانون الخاص بكل فروع يحكم علاقة وروابط أساسها المساواة. أما القانون الإداري ينظم الروابط التي تدخل في نطاق الإدارة بإعتبارها سلطة إدارية يمكنها القانون العام من إمتيازات تخولها حق المبادأة أو التنفيذ المباشر.
- (٢) هناك موضوعات يتضمنها القانون المدني ولا نظير لها في القانون الإداري كمسائل الأحوال الشخصية والأهلية وغير ذلك.
- (٣) الدعاوى الناشئة من منازعات القانون المدني والقانون الخاص تدخل في ولاية جهة القضاء العادي. أما منازعات القانون الإداري فقد تدخل في تنظيم مجلس الدولة في إختصاص المحاكم الإدارية.

تأثر القانون الإداري بقواعد القانون المدني وتأثر القانون المدني بقواعد القانون الإداري

١- أن القانون المدني أخذ في نظريته الحديثة تخلص من النزعة الفردية التي كانت تسود أحكامها على ضوء التطورات الاشتراكية وبروز فكرة الوظائف الاجتماعية للحقوق.

القانون الإداري أخذ بالعديد من القواعد المدنية منها ما أخذها دون تحوير أو تطوير ومنها ما أضاف إليها تحوير كان نتيجة لذلك ظهور المرافق الصناعية وخضوع هذه المرافق إلى القانون المدني والتجاري.

ثالثا : القاضى المدني قد يلجأ إلى القانون الإداري

٢- القاضى الإداري لا يحتكر وحدة تطبيق القانون الإداري وإنما يشاركه فى بعض الحالات القاضى المدني وذلك حين يطول القانون للقضاء العادى الاختصاص ينظر المنازعة.
 < حيث أدى إلى ذلك وجود وجهتين للقضاء وهما جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإداري ، حيث يلجأ القاضى المدني فى حالة تصديه بعض المنازعات التى تكون الإدارة طرفا فيها وأسندت إليها إلى تطبيق القانون الإداري على هذه المنازعات.

أهم الصلات بين القانون الإداري والقانون المدني

(١) وجود قواعد فى القانون المدني تسرب بطبيعتها على جميع الروابط سواء كانت خاصة أم إدارية :
 < من ذلك القواعد المتعلقة بالأهلية وضرورة توافرها ورفع الدعوة فهى قواعد وإن نص عليها القانون المدني فهى عامة التطبيق على رفع الدعوة المدنية والدعوة الإدارية على السواء ولا يؤثر تطبيقها فى إستقلال القانون الإداري.

(٢) خضوع الإدارة فى بعض الحالات للقانون المدني حيث تخضع الإدارة إلى القانون الخاص خضوعا إختياريا وبحكم قانون حيث أن مصلحة الإدارة تتحقق فى اللجوء إلى القانون المدني ، حيث ترغب فى رفع الشبهة عن تصرفاتها فتتخلى عن تطبيق القانون الإداري. حيث لا يوجد فى هذه الحالة ما يحول دون الإدارة وإخضاع تصرفاتها للقانون المدني حيث ينص المشرع على خضوعها للقانون الخاص كما فى المرافق الصناعية والتجارية.

(٣) إقتباس بعض القواعد الإدارية من القواعد المدنية :
 من القواعد التى إستخذها القاضى الإداري من القانون المدني :
 ١ - القواعد المتعلقة بأركان العقد الإداري (الرضا والمحل والسبب)
 ٢ - أركان المسؤولية التقصيرية
 ٣ - عدم جواز الأثر بلا سبب .

ومن ذلك أخذ القضاء الإداري ببعض القواعد المدنية وأدخل عليها التحويرات اللازمة من ذلك القواعد الخاصة بالعقود الإدارية، وبعضها أحكام المسؤولية الإدارية ، وبعض الأحكام الخاصة بالعاملين حيث أن التشريع المدني قد يحوى قواعد هى بطبيعتها إدارية كالقواعد الخاصة بالأموال العامة والقواعد الخاصة بالشخصية الاعتبارية، والتزام المرافق العامة والأموال العامة فكل هذه القواعد رغم وجودها فى القانون المدني إلا أنها تعد قواعد إدارية.

المطلب الثالث : القانون الإداري وعلم الإدارة

ثانيا : عوامل الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة.

أولا : عوامل التقارب بين الإدارة العامة والقانون الإداري

أولا : عوامل التقارب بين الإدارة العامة والقانون الإداري

- (١) كل منهما يدور حول الإدارة العامة كموضوع للبحث فالجهاز الإداري للدولة موضوع الإدارة العامة وموضوع القانون الإداري أيضا .
- (٢) نجد في مصر وفي معظم الدول الأخرى تقوم دراسة الإدارة العامة على دراستها من ناحيتين الفنية والتنظيمية مما يؤدي إلى إمتزاج النواحي القانونية بالنواحي في هذه الدراسات.
- (٣) الإحاطة بالقواعد القانونية المنظمة للإدارة تفيد كثير الباحثين في ميدان الإدارة العامة.

ثانيا : عوامل الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة

- (١) القانون الإداري : يتناول الجانب التنظيمي للإدارة .
الإدارة العامة : لا تتناول الإدارة الأمن الزاوية الفنية.
- (٢) القانون الإداري : يتناول شرح القانون الإداري موضوعا من موضوعاته كالمركزية واللامركزية والموظف العام أو أموال الإدارة العامة
- (٣) القانون الإداري : يتناول الإدارة العامة من الناحية الرسمية أو التنظيمية الإدارة العامة، لا تقتصر على دراسة الإدارة بينما تبحث عن أفضل الطرق التي يمكن سلوكها لتحقيق السياسة العامة.

المطلب الرابع : القانون الإداري وقواعد قانون المرافعات

ينقسم الرأي حول القواعد الإجرائية التي يتعين إتباعها في الدعاوى الإدارية إلى اتجاهين

أولا : الإتجاه الأول

يُرى أن قانون المرافعات هو القانون العام للقواعد الإجرائية
 < ذهب فريق إلى أن القواعد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية تعد الشريعة العامة أو القانون العام، الذي يتعين إتباعه في كل ما يتعلق بسير الدعاوى وتحقيقها وإثباتها والحكم فيها.
 < ويرى هذا الإتجاه أن المشرع نظم القواعد الشكلية وإجرائية للدعاوى جميعها في قانون المرافعات وإستنتى من هذه القواعد التنظيمات الخاصة التي يضعها المشرع خاصة بالإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى.

النتائج المترتبة على هذا الإتجاه

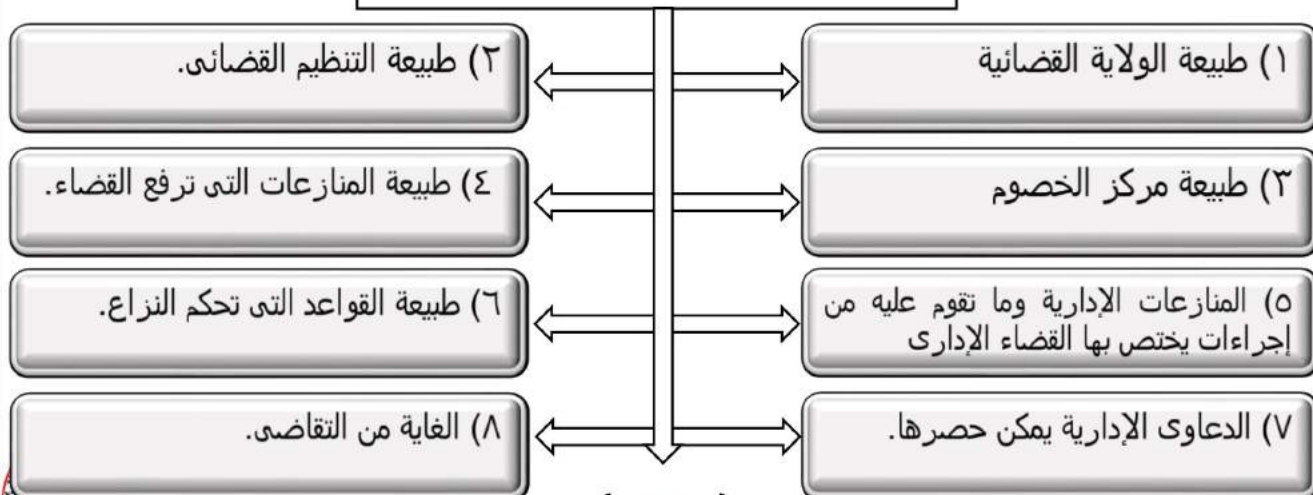
(٢) أن المشرع وإن كان يملك وضع تنظيم خاص لإجراءات التقاضي خاصة بالدعاوى الإدارية فإن هذه الإجراءات تطبق بوصفها إستثناء على الأصل العام وهو قانون المرافعات.

(١) أن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بإعتبارها الشريعة العامة أو القانون العام للإجراءات القضائية هي التي يتعين الرجوع إليها إذا شاب القوانين الإجرائية.

ثانيا : الإتجاه الثاني

يُرى هذا الإتجاه إستقلال القواعد الإجرائية أمام محاكم مجلس الدولة :
 < ذهب هذا الفريق إلى أن القانون الإداري مستقل عن القانون الخاص إلا بضرورة وقدرة وبحيث لا يكون من شأن القواعد المستوردة من غيره أي تأثير على كيانه وإستقلاله وذاتيته.
 < وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى المتولدة من خصومة في إطار هذا القانون فهي شأنها شأن القانون الإداري

عوامل إستقلال الإجراءات أمام القضاء الإداري



أولا : طبيعة الولاية القضائية :

القضاء الإداري

القضاء العادي



١- القاضي لا يملك هذا الدور فلا يستطيع أن يحل محل الإدارة أو أن يصدر لها أمرا أو نهاية ويأمرها بعمل شيء أو الإمتناع عنه.
٢- ليس للقضاء الإلغاء إلا أن يحكم بالإلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا ولا يتعدى ذلك إلى الحكم بتعديل القرار أو إستبدال غيره به .

١- ولاية كاملة فيما يعرض عليه من منازعات.
٢- يستطيع القاضي في الحدود التي رسمها القانون أن يتخذ من القرارات والأوامر ما يراه حاسما للنزاع المعروض عليه محققا للعدالة ينشدها.

ثانيا : طبيعة التنظيم القضائي :

القضاء الإداري

القضاء العادي



يوجد نظام المفوض وهم الذين يقومون بتحضير الدعوى وتجهيتها للمرافعة ولا مثيل في القضاء العادي.

أنواع حل المحاكم لا مقابل لها في القضاء الإداري فهناك المحاكم الجزئية والابتدائية والإستئنافية ومحكمة النقض، وهناك دوائر الجنب والجنابات والأحوال الشخصية والأعمال والأحداث وغيرها.
ومن الناحية المقابلة في القضاء الإداري هيئات وتشكيلات لا مقابل لها في القضاء العادي فغية المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية والمحكمة الإدارية العليا.

ثالثا : طبيعة مركز الخصوم :

الإدارة في المنازعات الإدارية

الخصوم أمام القضاء المدني



غالبا ما تكون مدعى عليها لما تملكه من وسائل التدخل لاقتضاء حقوقها وتنفيذ أوامرها دون اللجوء إلى القضاء، ومن ثم لا يتطلب الحصول على حقوقها أن تحقق موقف المدعى في المنازعات التي تكون طرفا فيها.

متساوون في مراكزهم القانونية ويطلب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو من الأشخاص المعنوية الخاصة، وإذا كانت الحكومة طرفا في المنازعات فلا يكون ذلك باعتبارها سلطة عامة وإنما باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الخاص ومن ثم كقسم الخصومة في نطاق القانون الخاص بتحقيق الكفاءة بين أطرافها سواء على الصفة ولدى القاضي.

رابعا : طبيعة المنازعات التي ترفع للقضاء :

منازعات يحكمها قانون المرافعات المدنية والتجارية

غالبا ما تكون المنازعات إدارية



تتسم بالطابع الشخصية أو الذاتى الذى يتعلق بالمرکز الشخصية أو بالذاتية للخصوم.

منازعات موضوعية وذلك لأن هذه المنازعات محورها الحقوق الإدارية.



خامسا : المنازعات الإدارية وما تقوم عليه من إجراءات يختص بالقضاء الإداري :

عندما يكون قانون المرافعات يحكم المنازعات العادية وتستخدم هذه الإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحاكم العادية.

سادسا : الدعاوى الإدارية يمكن حصرها :

لا سيما قبل القانون الأخير لمجلس الدولة وذلك على خلاف الدعاوى العادية فهي لا تقع تحت حصر وأن أمكن تنويعها وتقسيمها.

سابعا : طبيعة القواعة التي تحكم النزاع :

في الدعاوى الإدارية يطبق القانون الإداري وذلك على خلاف الدعاوى العادية فإن القانون الخاص هو الواجب التطبيق .

ثامنا : الغاية من التقاضي :

الغاية من الدعاوى الإدارية ضمان حسن سير الإدارة ومرافها العامة وحماية مبدأ المشروعية، من حيث أن الدعاوى العادية تستهدف إقامة العدل بين المتنازعين على نحو يمكن لكل ذي حق من الوصول الى حقه.

المطلب الخامس : القانون الإداري والقانون الجنائي**القانون الجنائي**

يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المجرمة وتبين في ذات الوقت عقوباتها وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

(١) قانون العقوبات يتضمن في بعض قواعده حماية فعالة لبعض أحكام القانون الإداري إلا أن كلا الفرعين ينتميان للقانون العام.

(٢) بعض الفقهاء يروا أن أهمية الصلة بين القانون الإداري والقانون الجنائي تزداد إذا لم يكن في مقدور الإدارة أن تتدخل بتنفيذ المباشر، عندما يمتنع الفرد في هذه الحالة من الخضوع الإختياري لهذه الأوامر والقرارات فلا يبقى في هذه الحالة إلا الحماية الجنائية لها.

(٣) أن القاضي الجنائي يتأثر بدوره بالقانون الإداري ويطبقه في كل المسائل التي تتعلق بالموظفين، أو بالأموال العامة يتحتم أن تثبت صفة المال العام كما يتحتم أن تصدر الأفعال المؤتممة من موظف توافرت فيه هذه الصفة والوقف على المال العام والموظف العام يرجع فيه إلى القانون الإداري .

الصلة بين
القانون
الإداري
وقانون
العقوبات

المطلب السادس : القانون الإداري والقانون المالي

(٢) يتضمن علم المالية أو التشريعات المالية مجموعة القوانين المتعلقة بالنشاط المالي للدولة سواء تعلقت بالإيرادات أو النفقات العامة أو الموازنة العامة للدولة وكيفية ضبطها.

(٤) أن المال العام ونزع الملكية المنفعة تعتبر من الآن من أركان دراسات القانون الإداري وهو ما يعبر عن الصلة الوثيقة بين القوانين.

(١) أن كل من القانون الإداري والقانون المالي فرع من فروع القانون العام حتى إن كان كل مادة مستقلة قائمة بذاتها.

(٣) أن قواعد القانون المالي كانت تدخل في نطاق دراسات القانون الإداري وانتقلت هذه القواعد وأصبحت قانون مستقل عن القانون الإداري.

(٥) أن قواعد القانون الإداري هي التي تحكم وتنظيم الوزارات التي تباشر النشاط المالي للدولة كوزارات الاقتصاد والمالية.

الفصل الثاني

المبحث الثالث:
الثانوي
الإداري في
الإسلام

نشأة القانون الإداري

المبحث الأول :
نشأة القانون
الإداري في
فرنسا

المبحث الثاني:
نشأة القانون
الإداري في مصر

المبحث الأول : نشأة القانون الإداري في فرنسا

قبل الثورة الفرنسية لا نستطيع القول بوجود قانون إداري متكامل إنما ترجع نشأة القانون الإداري بالمعنى الذي عليه الآن إلى منتصف القرن التاسع عشر أما قبل القرن التاسع عشر فإن الحكم المطلق إستبداد الملوك وعدم جواز مساءلتهم حال كل ذلك دون وجود قانون إداري متكامل على النحو الذي يوجد الآن، كيف يرتبط وجود وجود هذا القانون بالشكل المتواجد الآن إلى بعد قيام الثورة سنة ١٧٨٩ .

أما قبل ذلك كان قواعده محدودة وارتبط وجوده باعتبارات تاريخية خاصة بفرنسا .

لم يبدأ مجلس الدولة أطواره الأولى كجهة قضائية تتولى منازعات الإدارة وإنما كان مجرد ناصح للإدارة يقدم لها الاستشارة التي لا تتصف بالإلزام .

أصبح للمجلس ولاية القضاء المفوض أو القضاء الباقي وحتى هذه اللحظة لم يكن إختصاص مجلس الدولة إختصاص عام بسائر المنازعات لإدارة .

أن مجلس الدولة سلك منذ اللحظة الأولى لوجوده بأن نظر إلى كل روابط الإدارة بأفق أوسع ونظرة مغايرة بينما يتفق وطبيعة هذه الروابط وما تستلزمه من حسن الإدارة وتحقيق الصالح العام .



المبحث الثاني : نشأة القانون الإداري في مصر



- 1 أن مصر عرفت القانون الإداري منذ أن وجدت فيها فكرة الدولة منذ آلاف السنين فقد أخذت مصر الفرعونية من القواعد الإدارية المتعلقة بالتنظيم الإداري.
- 2 أن مصر بعد أن دخلت في الإسلام طبقت عليها التنظيمات الإدارية الإسلامية شأنها في ذلك شأن سائر الولايات الإسلامية وازدهرت الإدارة بازدهار الدولة الإسلامية.
- 3 ظهرت بحوث ومؤلفات في النظام الدستوري والإدارة في نطاق السياسة الشرعية وقد تضمنت هذه الدراسات بحوث لا تخرج عما هو مألوف في نطاق القانون الإداري.
- ليس للمحاكم أن تتنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولا دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل :
 < في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول
 < عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
 < في حل المسائل الأخرى يخولها القانون حق النظر فيها.

المبحث الثالث : القانون الإداري في الإسلام



- لأن المسلمين عرف نظاما إدارية متطورا حيث عرف :
- 1 بقضاء المظالم كما أنه عن طريق دعوى الحسبة يملك المسلمون حتى اللجوء إلى القضاء لالغاء أي قرار مخالف لمبدأ المشروعية الإسلامية.
 - 2 قد خلف المسلمون الأوائل أبحاثا إدارية تتضمن العديد من نظريات القانون الإداري الحديث ككتاب الأحكام السلطانية لما ورد.
 - 3 وتكلم الفقهاء على الوزارات وقسموا شاغلها إلى وزراء تفويض ووزراء تنفيذ.
 - 4 كما تحدثوا عن الموظف الفعلي تحت ما يسمى بامارة الاستيلاء وبينوا الأحكام القانون في هذا الصدد.
 - 5 كما أن الإسلام أول نظام على أرض يقرر مسؤولية الدولة ليس فقط عن أعمالها غير المشروعة وإنما أيضا عن أعمالها المشروعة التي تسبب ضرر للغير.
- < وهكذا نجد صراحة شامخة في الإسلام يمكن أن يكون نظرية متكاملة ومتراصة للقانون الإداري في الإسلام.

الفصل الثالث : خصائص القانون الإداري في الإسلام

وينقسم هذا الفصل إلى

المبحث
الرابعالقانون الإداري
قانون مستقلالمبحث
الثالثالقانون الإداري
من الطبيعة
سريع التطورالمبحث
الثانيالقانون الإداري
قضايا النشأةالمبحث
الأولالقانون الإداري
غير مقنن

أولا : المبحث الأول : القانون الإداري غير مقنن



المقصود بالتقنين : هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة من السلطة المختصة في الدولة والتي تتعلق بروابط قانونية متجانسة كالتقنين المدني والتجاري والبحري والجنائي وغير ذلك.
 وعلى ذلك فالتقنين يقوم على تجميع فرع من فروع القانون في مجموعة أو مدونة واحدة تضم المبادئ الأساسية والاحكام العامة والقواعد التي يتضمنها هذا القانون.
 ان فكرة التقنين فكرة قديمة ترجع الى الامبراطور الرومانسي جستنيان وارتبط في العصر الحاضر بالمجموعات التي أصدرها نابليون بونابرت وعندما قام بهذه المهمة لم يكن القانون الإداري قد استبان ملامحه ونظرياته التي ارتبطت كما سبق الاشارة اليه بظهور القضاء الإداري كجهة قضائية تتولى الفصل في المنازعات.

وقد سبقت عدة مبررات لوجوب عدم تقنين قواعد القانون الإداري أهمها

- 1 يرى بعض الفقه أن التقنين لا يتلاءم مع طبيعة القانون الإداري وانما فكرة عدم التقنين التي يقوم عليها هذا القانون لا ترجع فقط الى حداثة هذا القانون وانما ترجع أيضا الى طبيعة التشريعات الإدارية التي تتأبى على التقنين.
- 2 والى جانب هذه الحجة التي قيلت في شأن عدم تقنين قواعد القانون الإداري فان هناك مبررا قويا في يحول دون ذلك وهو أن الانشطة الإدارية التي يحكمها هذا القانون متنوعة وعديدة ولا تقع تحت حصر ومن الصعوبة بمكان ان تجمع هذه التشريعات في مجموعة واحدة.
- 3 فضلا عما ذكره بعض الفقه من أن قواعد القانون الإداري تحكمها قوانين برلمانية الى جانب اللوائح والقرارات الإدارية والاخيرة تمثل الاغلب الاعم من القواعد هذا القانون.
- 4 يضيف البعض حجة أخرى تحول دون العقيدة وهي الطبيعة القضائية التي تصيغ بها نشأة قواعد القانون، والدور الخلاق الذي يسهم به القضاء الإداري يوما بعد يوم في إبتداع الحلول وتطوير مبادئ هذا القانون مما يحول دون تقنين قواعده لأن القضاء الإداري يسهم أولا بأول في إثراء قواعد هذا القانون ووضع القواعد التي تقتضيها مستجدات الحياة الإدارية.

ومن ثم نرى رجاحة الرأي
 أن قواعد القانون الإداري
 بطبيعتها لا تقبل التقنين.

المبحث الثاني : القانون الإداري قضائي النشأة

المقصود بالنشأة القضائية لقواعد هذا القانون أن الأسس التي إبتنى عليها هذا القانون ونظرياته المختلفة لم تكن وليدة تدخل المشرع وإنما توصل إليها القضاء.



وترجع نشأة القضائية

2 كما لم تكن هناك قوانين إدارية قائمة يلتزم بها هذا القضاء مما سكنه من إبتداع الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية وإدخال تحويرات علي قواعد القانون الخاص بما يتلاءم مع طبيعة المنازعات الإدارية والتواصل إلى القواعد اللازمة للفصل في النزاع.

1 لقواعد هذا إلى مجلس الدولة في فرنسا حينما نشأة فإنه يلتزم بقواعد القانون الخاص.

لذلك كله كان للقضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر دورا بالنسبة للقانون الإداري يختلف عن دور القضاء بصفة عامة بالنسبة لفرع القانون المختلف.

المبحث الثالث : القانون الإداري مرن الطبيعة سريع التطور

إن العلاقات الإدارية المرنة سريعة التطور تبعا لتطور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وضرورة تدخل الإدارة المستمر لمواجهة هذه المتغيرات كل ذلك يضيف سمة أخرى على قواعد هذا القانون وهي المرونة والتطور.



المبحث الرابع : القانون الإداري قانون مستقل

2 إن القضاء الإداري من نظريات لا نظير لها في نطاق القانون المدني بصفة خاصة والقانون الخاص بصفة عامة الأمر الذي أدى إلى القول بأن القانون الإداري يتسع بطابع الإستقلال في المصادر في الطبيعة.

1 سبق أن أشرنا عند التفرقة بين قواعد القانون الإداري والقانون المدني إلى أنه وإن كان القانون الإداري قد إستعار العديد من النظريات والقواعد من القانون المدني إلا أن القانون الإداري عن طريق قضائه لم يطبقوا هذه القواعد طبقا حرفيا كما هي في القانون الخاص .



الفصل الرابع : مصادر القانون الإداري

وينقسم هذا الفصل إلى

المبحث
الثالثتدرج القواعد
القانونيةالمبحث
الثانيالمصادر غير
المكتوبةالمبحث
الأولالمصادر
المكتوبة

أولا المبحث الأول : المصادر المكتوبة

وينقسم هذا المبحث إلى

المطلب
الرابعالتشريعات
الفرعية
(اللوائح)المطلب
الثالثالتشريعات
العاديةالمطلب
الثانيالتشريعات
الدستوريةالمطلب
الأولالمواثيق وإعلانات
الحقوق ومقدمات
الدساتير.

المطلب الأول : المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير

المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير يحدث في بعض الدول وعقب التحولات الكبرى لديها أن تضع وثيقة تضمنها المبادئ العامة والتوجهات الأساسية للمجتمع وأيديولوجية المرحلة القادمة.

أمثلة

② ميثاق الجزائر عام ١٩٧٦م والعهد الأعظم في إنجلترا عام ١٢١٥م ووثيقة الحقوق عام ١٦٨٨م وإعلان حقوق الإنسان والمواطنين فر فرنسا عام ١٧٨٩م.

① احدث في مصر باصدار ميثاق العمل الوطني في عام ١٩٦٢م وبيان ٣٠ مارس ١٩٦٨م وورقة أكتوبر.

تابع

الإتجاهات التي برزت في هذا الصدد

الاتجاه الثاني

الاتجاه الاول

الرأى الرابع

الرأى الثالث

الرأى الثانى

الرأى الأول

النوع الثانى

النوع الاول

الإتجاه الأول

إن المبادئ الواردة في هذه المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ليست لها أى قيمة قانونية وتخلو من أى قوة إلزامية وإنما هي مجرد مبادئ فلسفية وسياسية تعبر عن آمال وطموحات واضعيها. < وقد استند هذا الرأى على أن السلطة التأسيسية التى تضع الدستور لو أرادت منح هذه المبادئ قوة قانونية لأدرجتها ضمن مواد الدستور ذاته.

مثال

• الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٠/١٢/١٩٤٨ ووقعته مصر فإنه "لا يعدوا أن يكون توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها".

الإتجاه الثانى

إنه وهو الرأى الغالب فى فرنسا ويذهب إلى الاعتراف لهذه المبادئ وذلك إلى عدة آراء

الرأى الأول أن هذه المبادئ تعتبر القانون الأسمى للدولة وتعلو قيمتها والمشرع العادى والمشرع اللانحى فهي تعد ملزمة للسلطة التأسيسية التى تتولر وضع الدساتير علاوة على إلزامها للسلطة العامة فى الدولة.

الرأى الثانى أن هذه المبادئ لها قيمة قانونية تعادل قيمة الدستور فهي تعبر عن إرادة السلطة التأسيسية شأنها شأن القواعد الدستورية إلا أنها صيغت فى شكل أهداف عامة ومثل العليا.

الرأى الثالث إن هذه المبادئ لها قيمة القوانين العادية فهي تتكفل بتنظيم بعض الحقوق ولو أراد واضعو الدستور منحها القوة القانونية للقواعد الدستورية لنصوا على ذلك.

الرأى الرابع ويفرق هذا الرأى يحق بين نوعين من المبادئ التى تتضمنها هذه المواثيق ومقدمات الدساتير.

إنه هي المبادئ التى لم يتم صياغتها فى شكل قواعد قانونية بل تشكل مجرد قواعد فلسفية أو توجيهية يعبر عن أهداف الدولة ومثلها فلا تشكل قواعد ملزمة بذاتها للسلطات العامة وإنما تنتظر من المشرع التدخل لوضع مبادئها موضع التطبيق فيما تحسره من تشريعات. < مثال : إعلان حق كل مواطن فى العمل

إنه ما ورد النص عليه فى شكل قواعد قانونية قابلة للتطبيق وتكون متضمنة لإنشاء مراكز قانونية معينة وتضمنت نصوص صريحة بالزاميتها. < مثال : حرية الرأى والعقيدة بشرط عدم المساس بالنظام العام وأن الملكية الفردية مصونة مقدسة ولا يجوز نزعها إلا الضرورة عامة مقرر قانونا وبشرط تعريض عادل يدفع مقدما.

المطلب الثاني : التشريعات الدستورية

يقصد بالدستور

مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ككل الدولة ونظام الحكم فيها وتقرر الأغلب والأهداف السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة وتحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد وتنظم السلطات العامة في الدولة.

مبدأ سمو الدستور

ثانيا : بالنسبة للسلطة التنفيذية :

أن السلطة التنفيذية ملزمة باحترام القواعد الدستورية والقواعد التشريعية في أدائها لعملها تطبيقا لمبدأ المشروعية.

أولا : بالنسبة للسلطة التشريعية

يجب أن تتوقف كافة الأعمال الصادرة عنها مع أحكام الدستور سواء كانت تشريعات أو أعمالا برلمانية إلا أنه بالنسبة للدساتير المرنة (وهي تلك التي لا تتطلب إجراءات خاصة في تعديلها أو إلغائها) فإنه يمكن لبرلمان أن يجري بشأنها ما يراه من تعديلات بالحذف أو بالإضافة أو الإلغاء بنفس الإجراءات المتبعة في سن القوانين، أما بالنسبة للدساتير الجامدة وهي التي تتطلب إجراءات معينة في تعديلها أو إلغائها) فإن السلطة التشريعية تلتزم بأحكامها.

المطلب الثالث : التشريعات العادية

يقصد بالتشريعات العادية

القوانين التي تسنها السلطة التشريعية .
ووفقا لمبدأ المشروعية فإن القوانين تأتي في مرتبة تالية للقواعد الدستورية فهي المصدر الثاني

يوجد عدة قيود دستورية على سلطة مجلس الشعب في إصدار القوانين منها

أولا : هناك مسائل منع الدستور التعرض لها مثل :

(١) تسليم اللاجئين السياسيين

(٢) إبعاد المواطنين المصريين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها.

(٣) المصادر العامة للأموال

(٤) تحصين أى أعمال أو قرارات إدارية من رقابة القضاء.

ثانيا : أن هناك مسائل إشتراط الدستور بعض شروط يلزم الأخذ بها عند تنظيمها مثل :

إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون.

إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون.

ثالثا : أن هناك مسائل أوجب الدستور تدخل السلطة التشريعية لتنظيمها مثل :

رابعا : ينبغي أن يستهدف التشريع القضاء على معارضة أحزاب الأقلية أو الحد من فاعليتها.

الرقابة على دستورية القوانين

كانت المحاكم العادية ومحاكم مجلس الدولة بعد إنشائه تتصدى للرقابة على دستورية القوانين في مصر .
إلا أنها كانت تتوقف عند الرقابة السلبية بامتناعها عن تطبيق نص القانون في النزاع المعروض عليها إذا تبين لها أنه غير دستوري.



المطلب الرابع : التشريعات الفرعية (اللوائح)

يقصد التشريعات الفرعية (اللوائح)

هي قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة مجرد تطبيق على عدد غير محدود من الأفراد ولذا يطلق عليها القرارات الإدارية التنظيمية.

تعتبر اللوائح أعمالاً

تشريعية

إدارية

بالنظر إلى
الموضوعي أو
المادي(الذي يعتمد في طبيعته
العمل بالموضوع دون الشكل)(الذي يستند في طبيعته
العمل إلى جهة إصداره)وفقاً
للمعيار الشكلي أو
العضوي< من الناحية
الموضوعيةفإن اللوائح تتفق مع القوانين في
أن كلاهما يتضمن قواعد عامة
مجردة.تتفق اللائحة مع القرار الإداري
الفردى في صدورهما من جهة
الإدارة< من الناحية
العضوية

نطاق التشريع لكل من القانون واللائحة :

القاعدة التقليدية

هي التشريع يكون عن طريق السلطة التشريعية وأن يكون إستثناء وبضوابط معينة بواسطة اللائحة عن طريق السلطة التنفيذية.

مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التمييز بين وظائف ثلاث للدولة

الثالثة

الفصل في المنازعات
بتطبيق حكم القانون عليها
وتسند للسلطة القضائية.

الثانية

تنفيذ القوانين وإتباع
الحاجات العامة للمواطنين
وتسند للسلطة التنفيذية.

الأولى

التشريع وتسند
لبرلمان منتخب يعبر عن
إرادة الشعب.

الطبيعة القانونية للوائح المتعلقة

❖ لم يتردد مجلسا لدولة الفرنسي في التأكيد على أن هذه اللوائح تظل أعمالا إدارية خاضعة للرقابة القضائية التي تخضع لها اللوائح الأخرى .
❖ وإستقر الفقه بعد جدل وتردد على أن طبيعة اللوائح واحدة وكل ما فى الأمر أن اللوائح المستقلة إستقلت بدائرة معينة تعمل فى محورها فاقصر القانون على تنظيم المسائل الكبرى وما عدا ذلك ترك الدستور أمره للائحة.

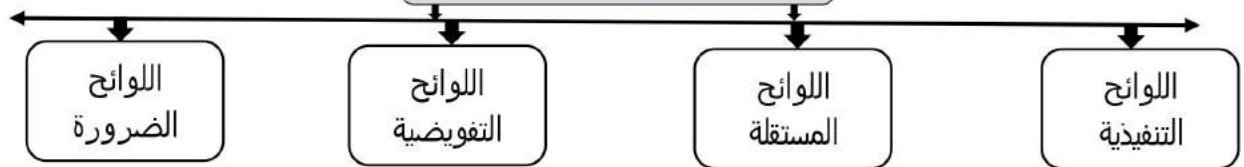
مرتبة اللوائح المستقلة

❖ إنتهى الفقه إلى أن إكتفاء القانون من نطاق اللائحة المستقلة لا يعنى إكتسابها قوة القانون فهى مستقلة وغير متساويين.

الوضع فى مصر

❖ النظام التقليدى فى العلاقة بين القانون واللائحة هو السائد فى معظم النظم الدستورية فله يوجد نطاق معين للقانون لا يستطيع تجاوزه وإنما له تنظيم أى موضوع كقاعدة عامة.
❖ أما بالنسبة للائحة فلا يوجد نطاق محتجز لها وإنما يمكن أن تصدر بعض اللوائح المستقلة فى موضوعات محددة لا اعتبارات معينة.

أنواع اللوائح



اللوائح التنفيذية

❖ هى التى تصدر عن السلطة التنفيذية بقصد وضع المبادئ التى تضمنها القانون موضع التنفيذ.
❖ فهى تبين الخطوات والإجراءات والقواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
❖ وهى لا يجوز لها الغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ أو تعطيل حكم من أحكام القانون وأن كان يجوز لها أن تتضمن حكم جديد له علاقة مباشرة بنصوصه بشرط أن يكون متفقا مع الأغراض التى صدر فيها القانون.

اللوائح المستقلة

❖ هي اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية لتنظيم مسائل معينة لم ينظمها القانون فهي تصدر في مجال لا مستقل لم يصدر فيه قانون معين ولذا فهي لوائح مستقلة لا ترتبط بقانون

مثال

(١) لوائح الضبط الإداري وهي تصدر بهدف حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة (الأمن العام، الصحة العامة، الشكليات العامة).

(٢) اللوائح التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة.

اللوائح التفويضية

❖ هي قرارات تصدر بقوانين من السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية طبقا للسروط المعينة حددها الدستور.

الشروط

- ❶ أن توجد ظروف استثنائية تستدعي التفويض .
- ❷ أن يوافق التفويض ثلاثي أعضاء المجلس
- ❸ أن يصدر التفويض لمدة محدودة
- ❹ أن يكون التفويض لرئيس الجمهورية فقط فالقاعدة (أن المفوض لا يفوض)

اللوائح الضرورية

❖ وهي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية تكون لها القوة في حالة وجود ضرورة تستدعي إصدارها.

وذلك بالشروط الآتية

◀ **الحالة الأولى :** ما نص عليها المادة ١٣٧ من الدستور (وتجيز لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة إتخاذ تدابير عاجلة وذلك بالشروط الآتية :

(٣) أن يتم عرض القرارات على مجلس الشعب خلال ١٥ يوما من تاريخ صدورها.

(٢) أن توجد حالة ضرورة تتطلب الإسراع.

(١) أن يحدث ذلك في حالة غيبة البرلمان.

◀ **الحالة الثانية :** لوائح الخطر أو الأزمات الخاصة : أجاز لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أن يتدخل فورا ويتخذ الإجراءات.

تابع

تتميز هذه الحالة بما يلي عن الحالة الأولى

(١) أن اللجوء للحالة الأولى مرهون بغية البرلمان أما في هذه الحالة فلا يشترط ذلك فيمكن إتخاذ الإجراءات الواردة فيها والمجلس في حالة إنعقاد.

(٢) إن التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الأولى تأخذ شكل قرارات بقانون تعرض على مجلس الشعب أما في الحالة التي نحن بصدها فإن النص يعطى للرئيس الجمهورية سلطة إتخاذ أى إجراءات لازمة لمواجهة الخطر.

من القوة القانونية للوائح الضرورة

تحتفظ اللوائح التفويضية بقوة اللائحة وهي تلى مرتبة القانون في تدرج القواعد القانونية.

في الحالة العادية

تكون اللوائح ذات مرتبة القوانين.

في الظروف الاستثنائية

أما من حيث الطبيعة القانونية

فإن اللوائح أى كان نوعهما (تفويضية أو ضرورية) فإنها تظل في جميع الأحوال ذات طبيعة لائحية ولا تنقلب إلى قانون حتى لو تدخلت السلطة التأسيسية فوافقت عليها من خلال إستفتاء شعبى أو تدخل السلطة التشريعية وأقرتها بالتصنيف عليها وإقرارها، ففي جميع هذه الأحوال تبقى أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى.

مدى خضوع اللوائح لمبدأ المشروعية

تخضع اللوائح بكافة أنواعها وأيا كان مصدرها لمبدأ المشروعية فلا يجوز اللوائح أن تخالف نصوص القانون أو الدستور.

المبحث الثانى : المصادر غير المكتوبة

وينقسم هذا المبحث إلى

المطلب
الرابع

الفقه

المطلب
الثالث

القضاء

المطلب
الثانى

المبادئ العامة
للقانون

المطلب
الأول

العرف

المطلب الأول : العرف

العرف بصفة عامة

هو القواعد القانونية الناشئة عن إضطراد سلوك الأفراد أو السلطات العامة على نحو معين لمدة زمنية معينة هذه القاعدة هي الواجبة التطبيق.

العرف الإداري

هو ما درجت الإدارة على إتباعه من قواعد في مباشرة وظيفتها، وبالطبع المقصود هو القواعد التي لم تنص عليها القوانين أو اللوائح.

العرف الدستوري

فيتمثل بسلوك السلطات العامة بشأن مسألة تتعلق بنظام الحكم في الدولة.

أنواع العرف

التسامح الإداري

إختلاف العنصر الإداري عن مجرد التسامح الإداري

العرف الإداري

أولا : العرف الإداري

قاعدة قانونية ملزمة يترتب على مخالفتها عدم المشروعية، والعرف الإداري شأنه شأن العرف في بقية فروع القانون الأخرى، يتكون من **عنصرين** :

عنصر معنوي

عنصر مادي

يتحقق في شعور الجماعة بضرورة احترام القاعدة العرفية والزاميتها وتوقيع جزاء على من يخالفها.

يتمثل في الاعتياد على الأخذ بالقاعدة المتبعة

يشترط في الاعتياد العمومية بأن يكون :

(٤) **المشروعية** :
بألا يخالف العرف
نصا قائما.

(١) متبعا من غالبية من يعينهم الأمر

(٣) **الثبات** : أن يطرد الأمر
على إتباع العرف بلا إنقطاع
في جميع الحالات التي
تتوافر فيها شروط إنطباقه.

(٢) **القدم** : بأن تقضى على
إتباع العرف فترة من الزمن
تناسب مع طبيعة الوضع
وتقدير ذلك سريع للقضاء.

والجدير بالذكر أن القاضي الإداري هو الذي يقدر قيام قاعدة عرفية إدارية مضمونها أو محتواها وأن احترام القاعدة العرفية لا يمنع من تعديلها أو إلغائها إذا توافرت شروط نشأة قاعدة عرفية جديدة تحل محلها.

ثانيا : التسامح الإداري :

❖ مقتضاه أن تتسامح الإدارة على نحو معين مخالف للقانون فذلك لا يكسب الأفراد حقا في مواجهتها كتكرار وضع سيارة في مكان ممنوع الوقوف فيه أو سماح الإدارة للأفراد لفترة من الزمن بالسفر للعمل بالخارج دون إذن لدى هيئة أجنبية دون تطبيق نصوص القانون فهذا الشأن.



أنواع العرف الإداري



العرف المفسر

❖ هو عرف ينشأ لتفسير قاعدة قانونية مكتوبة وتوضيح معناها، ولا يؤخذ ولا يضيف بذاته قاعدة قانونية جديدة، ولذلك إعتراض على القول بوجود هذا العرف لأنه لو أوجد قاعدة قانونية جديدة أى أحدث أثارا قانونية بذاته لخروج معنى التفسير ولذا فعملية التفسير تقتصر على تطبيق القاعدة التطبيق السليم.



العرف المعدل

❖ هو الذى يكون من شأنه إنشاء أو إلغاء قيد أو شرط أو إختصاص بشأن مسألة سبق أن نظمتها النص المكتوب لذا فهو غير مشروع.



العرف المكمل

❖ هو الذى يكمل نقصا فى النصوص القانونية بشرط يتعارض مع أى نص قانونى قائم، وهو النوع الوحيد لاختلاف علي القول بمشروعية.



المطلب الثانى : المبادئ العامة للقانون



المبادئ العامة للقانون

❖ هى القواعد القانونية غير المكتوبة التى يستنبطها القضاء ويقررها فى أحكامه.
❖ والمبادئ العامة للقانون يستوصيها القضاء من ضمير الجماعة وقواعد العدالة والروح العامة للتشريع ومن تفسيره لإرادة المشرع.





(٣) والرأى الراجع هو أن القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون ترجح إلى الدور الإنشائي للقاضي الإدارى فى حالات عدم وجوة نص تشريعى يفصل بموجبه فى النزاع المعروض عليه.



ثانيا : القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون : (إختلف الآراء)



الرأى الأول

المبادئ العامة للقانون نفس مرتبة الدستور .
وقد جاء هذا الرأى تبريرا له بظهور اللوائح المستقلة فى الدستور الفرنسى الصادر عام ١٩٠٨ حيث أن للسلطة التنفيذية أن تصدر هذه اللوائح المستقلة والتي لها قوة القانون.

الرأى الثاني

المبادئ العامة للقانون لها نفس مرتبة القانون .
ويرجع هذا الرأى إلى عدة **إعتبارات :-**

الثالث : إن القضاء الفرنسى لا زال يعترف لنفسه بالحق فى رقابة دستورية القوانين وبالتالي فلا معتب على القوانين العادية ولو من قبل النصوص الدستورية.

الثانى : أن القانون العادى يعبر عن الإرادة العامة للمجتمع ، قل يجوز أن يكون للمبادئ العامة للقانون قوة أعلى من قوة الإدارة العامة للمجتمع.

الأول : أن القاضى ينقب من المبادئ العامة للقانون فى التنظيم القانونى للدولة فمن الطبيعى الإعتراف لها بقوة القانون.

الرأى الثالث

ويفرق بين المبادئ العامة للقانون المستمد من الدستور ، وهذه تكون لها القيمة القانونية للدستور ، وبين تلك المستمدة من مجموعة القوانين المعمول بها داخل الدولة وهذه تكون لها القيمة القانونية والقوة الملزمة للقانون ويكون للبرلمان أن يعدلها بتشريع عادى.

(٣) إذا كان الرأى الغالب فى فرنسا لم يذهب إلى هذه التفرقة بين المبادئ العامة للقانون، وإنما إعترف بكل المبادئ العامة للقانون بمرتبة القوانين العادية.

(٢) ان العادة جرت بالنسبة للحريات والحقوق العامة أن نذكر بالدستور أمثلها لها فقط.

(١) أن المبادئ المستمدة من الدستور تعد مفسرة أو مكملة للنصوص الدستورية ولذا قبل بمنحها نفس القوة القانونية للدستور.

الرأى الرابع

يرى هذا الرأى إن هذه المبادئ والتي كانت ملزمة للإدارة بالزام القوانين العادية إلا أنها لا تستطيع مخالفة أحكام القوانين العادية المكتوبة.

الرأى الخامس

أن للمبادئ العامة للقانون قوة إلزامية تعلو القوانين وأقل من الدساتير :
فالمركز القانونى للمبادئ العامة يعلو القوانين العادية لأنها تشكل الأسس التى يلجأ إليها المشرع عن وضع النصوص القانونية.

وفى
تقديرنا

إن الرأى الثالث فوق أنه منطقى يؤيده أن دور عند حد الكشف عن هذه المبادئ العامة للقانون فهى موجودة قبل تدخله فالقاضى لا ينشئها فكان من اللازم مراعاة مصدرها عند تحديد قوتها.

المطلب الثالث : القضاء



يقصد بالقضاء



لـ مجموعة القواعد والنظريات والأسس التي إستقر عليها القضاء لحكم الروابط القانونية للإدارة والتي إستلمها القاضى من ضمير الجماعة وروح التشريع وفلسفة التزام مبادئ العدالة عندما لا تسعفه فى هذا الشأن القواعد التشريعية التي تحكم المنازعات المعروض عليها.

فأساس هذا الدور

لـ أن القاضى ملزم بالحكم فى الخصومات الماثلة لديه وإلا كان مقرا للعدالة وعندما نشأ مجلس الدولة لم تكن هناك نصوص تشريعية خاصة بالإدارة تحكم المنازعات الإدارية فلجأ القاضى إلى إستنباط الحلول المناسبة التي تتناسب مع الإدارة. < تمثل القواعد القضائية بالنسبة للقانون الإدارى الجانب الأكبر لقواعد هذا القانون حيث ترد أغلب القواعد الإدارية إلى ما توصل اليه القضاء الإدارى فى هذا الشأن.

المطلب الرابع : الفقه



يتمثل الفقه فى



١ - يتمثل الفقه فى آراء الفقهاء وشراخ القانون التي بينها فى مؤلفاتهم وبحوثهم القانونية وكذا للآمن تعليقاتهم على أحكام المحاكم.

٢ - دور الفقه فى هذا الشأن يعود إلى ما تنسم به القواعد الفقهية من دراسة متأنية وما تؤسس عليه من إقناع لقيامها على أسس مدروسة.

٣ - كل ذلك من شأنه أن يساعد المشرع منذ سنة التشريعات كما يوجه الفقه القاضى الإدارى يمتد تصديه للمنازعات الإدارية للفصل فيها.

٤ - كما أن أهمية الفقه تظهر على وجه الخصوص فى نطاق القانون الإدارى باعتبار أنه لا يوجد تقنين لهذا النوع من فروع القانون العام وذلك بما يقوم به من رد حلول التشريعات الجزئية والأحكام الفردية إلى الأموال القانونية العامة التي تهيم على القانون الإدارى حتى يسهل الإلمام لها.

وفى تقديرنا

لـ الفقه باعتباره مصدرا غير رسمى للقانون الإدارى لا يحوى إلا قيمة أدبية وسلطة معنوية لدى القاضى فضلا عن أنه لا يجوز أى قيمة ملزمة حتى بالنسبة للفقهاء أنفسهم أو الفاعلين به.





المبحث الثالث : تدرج القواعد القانونية

أولا : معنى التدرج :

لأن هناك قواعد قانونية تتمتع بقوة قانونية أو مرئية إلزامية أكثر من القواعد الأخرى التي تليها في المرتبة.

ثانيا : التدرج من حيث الإجراءات :

لأن تتم التفرقة بين بعض التشريعات التي تصدرها نفس الجهة وذلك إذا كانت الإجراءات اللازمة لاستصدار بعضها وتختلف عن الإجراءات التي تستخدم لاستصدار البعض الآخر.

ومن أمثلة ذلك

لأن القوانين الأساسية في فرنسا حيث يشترط الدستور لقرارها أغلبية خاصة وإجراءات أشد من القوانين العادية.

ثالثا : التدرج من حيث الموضوع :

لأن في حالة إصدار نفس الجهة لأعمالها بإجراءات مماثلة فالمعيار الشكلى لا يمكن تطبيقه فهذه الحالة ويكون ذلك مثلا بالنسبة للأعمال الإدارية حيث تصدر عن الإدارة اللوائح والقرارات الإدارية الفردية كذلك.

صور التدرج

التدرج الاستثنائى

التدرج الشكلى

أولا التدرج الشكلى :

لأن المستقر عليه فقها وقضاء أن ترتيب القواعد القانونية المدونة يبدأ بالقواعد الدستورية.
لأن المرجع في ذلك هو المعيار الشكلى أو العضوى أى بحسب مرتبة السلطة التي أصدرت القاعدة القانونية.
لأن ولما كانت السلطة التشريعية أعلى من السلطة التنفيذية لكونها هي المختصة أساسا بالتشريع أما السلطة التنفيذية فتختص به إستثناء.
لأن والسلطة التنفيذية تتكون من عدة هيئات وجهات إدارية متدرجة فيما بينها وتصدر عنها أعمال متنوعة.

ثانيا : التدرج الإستثنائى :

لأن إستثناء من الأصل الذى ذكرناه بخصوص التدرج الشكلى فإن المشرع الدستورى قد يتدخل ويغير من القوة الإلزامية للعمل القانونى.

ومن أمثلة ذلك

لأن ما حدث بالنسبة للوائح الضرورة في مصر فهي وفق للمعيار الشكلى لوائح تصدر عن السلطة التنفيذية.
لأن وفي فرنسا اللوائح المستقلة فهي تعلق بموضوعات كان يتم تنظيمها بقانون.



مقتضى أعمال قواعد التدرج :

يترتب على التدرج أنه إذا خرجت سلطة ما عند إنشائها لقاعدة قانونية على أحكام القواعد القانونية التي تعلوها أن يكون عملها مخالفا لمبدأ المشروعية.
فالقوانين التي تقرها السلطة التشريعية يجب أن تكون موافقة لأحكام الدستور وإن كانت غير دستورية.



الفصل الخامس : أساس القانون الإداري



أساس القانون الإداري

(١) تقوم الإدارة بالعديد من الأنشطة تستخدم في بعضها وسائل القانون العام ومن ثم يطبق القانون الإداري على هذه الأنشطة بلا خلاف.

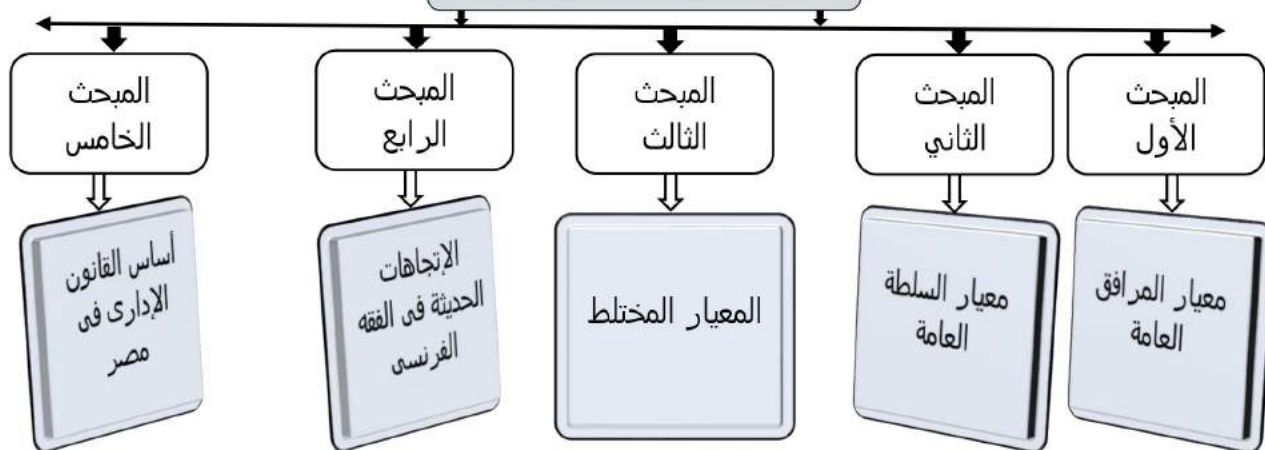
(٢) تمارس الإدارة أنشطة من جنس نشاط الأفراد "فتطبق بالتالي قواعد القانون الخاص على هذا النشاط".

(٣) تلجأ في بعض الأحيان مختارة إلى تطبيق قواعد هذا القانون الخاص على أنشطتها.

(٤) أن أهمية هذا المعيار لا يحدد فقط نطاق تطبيق القانون وإنما يحدد على أساسه إختصاص أو ولاية المحاكم الإدارية باعتبار أن القضاء الإداري ينظم مجلس الدولة أصبح هو القاضي العام للمنازعات الإدارية.



وينقسم هذا الفصل إلى





أولا : المبحث الأول : معيار المرافق العامة

المرافق العامة هي

النشاط الإدارة المنظم الذي تقوم عليه الإدارة من خلاله بإشباع الحاجات العامة.
وعلى ذلك فإن المرافق ما هي الا مشروعات تستهدف الإدارة من كفالتها إشباع حاجة أو أداء خدمة الجمهور في حاجة ماسة إليها كمرفق التعليم والصحة والأمن.



يقوم هذا المعيار على

١- أنه كلما تعلق النزاع بإنشاء مرافق أو تسييره أو تنظيمه أو إلغائه ففي هذه الحالة يكون القانون الواجب تطبيقه هو القانون الإداري.

٢) كما أنه يتحتم أن يكون النزاع بصدد هذه المسائل للمحاكم الإدارية مع وجود إستثناءات على هذا المعيار يتحدد في الحالات التي يلجأ فيها المرفق العام إلى استخدام القانون الخاص.

مبدأ المرافق العامة :

المبدأ الأول
إن القانون الإداري والقضاء الإداري لا يتناول كل منهما من نشاط الإدارة إلا ما يتعلق بالمرافق العامة.

المبدأ الثاني
أن الإدارة حرة في مقدورها أن تلجأ إلى القانون الخاص وبالتالي يكون الاختصاص للمحاكم العادية تحمسه هذه المحاكم وفقا لقواعد القانون الخاص.



ثانيا : المبحث الثاني : معيار السلطة العامة :

يقوم هذا المعيار على أساس أن الإدارة لم تميز بقانون خاص وهو القانون الإداري :
ولا يتميز بقضاء خاص وهو القضاء الإداري الا لكون الإدارة ليست كسائر الأفراد حيث تمارس الإدارة أنشطتها باستخدام وسائل السلطة العامة وإمكانياتها بما يتضمن ذلك بسمو إرادتها.
ضرورة إعلانها بما تستهدفه من تحقيق للنفع العام والصالح العام.
الأمر الذي يستوجب القانون الإداري تطبيقه يتحدد على أساس هذا الفكر إختصاص المحاكم الإدارية ونتيجة لهذا المعيار فإن نشاط الإدارة الذي تظهر فيه (كسلطة عامة) مستخدمة في ممارسة هذا النشاط ووسائل القانون العام هو معيار هذا القانون.



التمييز في هذا المعيار بين نوعين من التصرفات التي تجريها الإدارة :

النوع الأول : ومن التصرفات التي تجريها الإدارة باعتبارها سلطة عامة وفي هذا النطاق تبدو الإدارة كإرادة أمر ناهية لما يتيح لها القانون العامة ووسائله وهذه الأعمال هي (أعمال السلطة) التي تحدد قواعد القانون الإداري ونطاق تطبيقه

النوع الثاني : وهي التصرفات التي تجريها الإدارة وتتجرد فيها من كونها سلطة بحيث تتصرف كالأفراد تماما وعلى قدم المساواة وهذا التصرف من قبل الإدارة هي (التصرفات العادية) للإدارة مثل قيام الإدارة بالبيع والشراء والإيجار والإستئجار بالطريقة التي يقوم بها الأفراد.



ثالثا : المبحث الثالث : المعيار المختلط :



المعيار المختلط

❖ إن التصرفات الإدار التي تخضع للقانون الإداري وتختص بها المحاكم الإدارية التي تتعلق بالمرفق العام وتستخدم الإدارة بصدها أساليب وإمميزات القانون العام.

❖ إن المعيار المختلط الذي يؤسس القانون الإداري وإختصاص محاكمة في فكرتين السلطة والمرفق العام هو الأدعى للقبول.

يرى جانب من
الفقه

❖ أن هذا المعيار هو الأقرب للصواب باعتبار أن السلطة التي تمارسها الإدارة وتعترف لها بها قواعد القانون الإداري وتغلب جانب الإدارة على جانب الأفراد مخالفة بذلك مبدأ المساواة بين أطراف العلاقة القانونية.

ويرى البعض

رابعا : المبحث الرابع : الاتجاهات الحديثة في الفقه الفرنسي



الاتجاهات الحديثة في الفقه الفرنسي

❖ إن فكرة المرافق العامة ظلت كمعيار لتحديد مجالات القانون الإداري وتجديد إختصاص المحاكم الإدارية الفرنسية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى فمنها بدأ نشاط الإدارة يتسع نطاقه.

❖ إن المعيار المختلط الذي يؤسس القانون الإداري وإختصاص محاكمة في فكرتين السلطة والمرفق العام هو الأدعى للقبول.

يرى جانب من
الفقه

❖ أن هذا المعيار هو الأقرب للصواب باعتبار أن السلطة التي تمارسها الإدارة وتعترف لها بها قواعد القانون الإداري وتغلب جانب الإدارة على جانب الأفراد مخالفة بذلك مبدأ المساواة بين أطراف العلاقة القانونية.

ويرى البعض

تطور المرفق العام

❖ سلك تطور المرفق العام إلى إتجاهين متناقضين هما

١ - إن الإدارة بدأت تتراد مجالات كانت قاصرة على النشاط الفردي وقد أدى ذلك إلى ظهور المرافق الحديثة ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.

٢ - أنه نظر للأعباء العديدة التي أقيت على كافة الدولة في الآونة الأخيرة وتعقد وظائفها.

وقد أدى هذا التطور إلى نتائج متضادة فقد أدى التطور الي : الحد من تطبيق القانون الإداري لحساب القانون الخاص

وقد أدى هذا التطور إلى نتائج متضادة فقد أدى التطور الي : إلى تمكين النشاط الفردي من إستخدام وسائل القانون العام.

وقد أدى هذه التطورات إلى هدم فكرة المرفق العام كمعيار للقانون والقضاء الإداري حيث بدأ أستاذ الدكتور سليمان الصماوي إلى عدة ملاحظات في هذا الخصوص وهي :

١ - أن فكرة المرافق العامة فكرة قضائية النشأة فهي من صنع القضاء الإداري الفرنسي منذ حكم بلانكو سنة ١٨٧٣ م

٢ - أن هذه النظرية بدأت قضائية وما زالت قضائية حتى الآن فمجلس الدولة الفرنسي ما زال يردد هذا المعيار ولم يأت بالهجوم الذي ظهر في الفقه.

٣ - أن دور فكرة المرفق العام في القانون الإداري متعدد الجوانب فهو من ناحية يتحدد على ضوءه اختصاص المحاكم الإدارية الفرنسية ومن ناحية أخرى تعد هذه الفكرة أساس تقوم عليه كل نظريات القانون الإداري.

٤ - أن التطور الذي طرأ على فكرة المرفق بصورته التقليدية لا يستلزم هدم هذه الفكرة من أساسها.



خامسا : المبحث الخامس : أساس القانون الإداري في مصر



أساس القانون الإداري في مصر



إن المشرع المصري سلك منذ أخذه بنظام القضاء الإداري بمقتضى القانون على تحديد الحصر لاختصاص المحاكم الإدارية وقد إنتهج المشرع هذا النهج في القوانين المتعاقبة لمجلس الدولة القوانين رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ، و ١٥ لسنة ١٩٥٥ و ٥٥ لسنة ١٩٥٩ حيث أن هذه القوانين عدت المسائل التي يختص بها المجلس بهيئة قضاء إداري سبيل الحصر الأمر الذي عاق تطور القانون الإداري وإزدهاره على النحو الذي حدث في فرنسا.

أنه بصور الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ متضمنا النص في المادة ٦٨ منه على أنه أن انتقاص حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضية الطبعية، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضية وبسرعة الفصل في القضايا.



الباب الثاني / تنظيم الإدارة العامة

❖ **يقصد به :** الأسلوب الذى تسير عليه الإدارة لتأديتها لوظائفها الإدارية المختلفة عما إذا كانت هذه الوظائف تؤدي عن طريق الإدارة المركزية فى العاصمة أم تشاركها فى تأديتها هيئات لا مركزية ويتم ذلك بعمال الإدارة اللامركزية.



أولا : المبحث الأول :

❖ **تعريف الأشخاص :** تنقسم الأشخاص الاعتبارية بصفة عامة إلى قسمين : أشخاص عامة كالدولة والهيئات العامة، والمحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، وأشخاص خاصة كشركات والجمعيات الخاصة.

❖ **الأشخاص العامة :** هى مجموعة المصالح والأقاليم الادارية التى يعترف لها بالتنقية الاعتبارية فى سبيل تحقيق أغراض معينة.

❖ أنواع الأشخاص العامة :

- ❶ **إقليمية :** يحدد اختصاصها بنطاق جغرافى مثل (الدولة) محافظة ، مدينة ، مركز ، قرية).
- ❷ **مصلحية أو مرفقية :** يتحدد اختصاص بغرض محدد تقوم على تحقيقه أى مصلحة عمومية محددة حيث لا تخرج عن الغرض التى أنشئت من أجله.

المبحث الثانى : طبيعة الأشخاص الاعتبارية

أولا : المطلب الأول : نظرية المجاز

❖ انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى رأيين :

- ❖ **الأول :** يرى أن الشخص الاعتبارى حيلة أو وهم يمكن الاستغناء عنه كلية لأنه عديم الفائدة ومجرد خيال وترتبا على ذلك يجب الاستبعاد عنه بأفكار أخرى أقرب إلى الحقيقة كفكرة الذمة المالية.
- ❖ **الثانى :** يرى أن فكرة الحيلة والمجاز من المصلحة الإبقاء عليها لما يترتب عليها فوائد لأنها هى الفكرة المنطقية التى يمكن تفسيرها أسند المال العام الى الدولة مستقلة عن أموال العام والأفراد.



👉 النتائج المترتبة على نظرية المجاز:

- 1 لما كانت الشخصية إعتبارية لا تخرج عن كونها مجرد حيلة لتستند الي حقيقة قائمة وعلى ذلك لا تكتسب الشخصية إلا بإذن أو إعتراف من الدولة .
- 2 تملك الدولة سلطة تقديرية واسعة فى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية أو الاحجام على ذلك.
- 3 لا يقوم الشخص الاعتبارى إلا باعتراف الدولة ولا توفر له الشخصية إلا من تاريخ الاعتراف به.
- 4 لما كان الشخص الاعتبارى مجرد وهم أو خيال أو مجاز فان الاعتراف به يجب أن يقتصر على الحالات الضرورية وفى أضيق نطاق.

ثانيا : المطلب الثانى : نظرية الحقيقة

✳ يرى أنصار هذه النظرية أن الشخص الاعتبارى ليس مجازا أو افتراضا من خلف الدولة وإنما هى حقيقة قانونية قائمة تفرض نفسها على المشرع الذى لا يملك الاعتراف بها وهو وان لم يكن شخصا مجسما إلا أنه مجموعو من الحقائق المعنوية المجردة.

👉 النتائج المترتبة على نظرية الحقيقة :

- 1 يوجد الشخص الاعتبارى إذا توفرت مقوماته ودون تدخل من الدولة بل وقبل أن تتدخل الدولة بالاعتراف.
- 2 أن الشخص الاعتبارى يتمتع بالأهلية الكاملة شأنه شأن الشخص الطبيعى وهى أهلية تساوى أهلية الأشخاص الطبيعية ويستثنى من ذلك ما كان ملازما للأشخاص الطبيعية ولا يستطيع المشرع أن يحد من أهليته أو يفرض عليه من قيود أو يضيف من حقوقه.
- 3 يوجد الشخص الاعتبارى إذا ما توفرت عناصره بقوة القانون وإلا رفضت إدارة الاعترافات فإن ذلك يعد بمثابة أنكار للحقائق الثابتة ويعتبر ذلك مخالف للقانون الطبيعى.
- 4 إن تدخل المشرع بالنسبة للإعتراف بالأشخاص المعنوية لا يتعلق بوجودها.

المبحث الثالث :

👉 النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية

- ❖ **أولا :** يترتب على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية وجود شخص قانونى جديد ووجود مصالح خاصة مميزة بهذا الشخص يحميها القانون تختلف عن مصالح الأفراد المكونين له.
- ❖ **ثانيا :** وجود ذمة مالية مستقلة للشخص الاعتبار تستقل عن ذمة الأفراد المقربين له أو الذين يعبرون عن إرادته.
- ❖ **ثالثا :** يتمتع الشخص الاعتبارى بأهلية التقاضى سواء كان معى أو مدعى عليه.
- ❖ **رابعا :** استقلال عمال الأشخاص الاعتبارية وخضوعهم لنظام قانونى مختلف عن موظفى الدولة.
- ❖ **خامسا :** الشخص الاعتبارى الاعم مسئول عن جميع نشاطاته ولا تسأل عنها الدولة.



ثانيا : أهمية المفوض

- ✽ يواجه التفويض زيادة العبء على المفوض
- ✽ تتراكم الإختصاص لدى الرئيس الإداري نتيجة لكثرة أعبائه وإزدادهم ومن ثم يلجأ إلى التفويض اذا ما أجازت له النصوص ذلك.
- ✽ يعتبر التفويض من الوسائل المرنة
- ✽ أن إعادة توزيع الإختصاص يمكن أن يؤدي إلى تحقيق النتائج الموجودة من التفويض إلا أن إعادة توزيع الإختصاص قد يستلزم استصدار قانون أو قرار جمهوري أى يتحتم اللجوء إلى أداء غير موجودة فى المنظمة كما قد يتطلب اعتمادات مالية جديدة أو إجراءات طويلة.
- ✽ التفويض وسيلة من الوسائل التى تؤدي إلى الكشف عن القيادات الإدارية الجديدة
- ✽ يعتبر التفويض وسيلة من الوسائل الخلاقة التى تؤدي إلى تأهيل المرؤوسين وتدريبهم على تولى الوظائف الرئيسية.
- ✽ يحقق التفويض عدم التركيز الإداري
- ✽ إن التفويض هو الوسيلة الأساسية التى عن طريقها يتحقق عدم التركيز الإداري حيث صدر القرار المباشر من الموظف المرؤوس دون الرجوع إلى رئيسه عن طريق التفويض يحقق فائدة كبيرة فى توفير الوقت الضائع والجهود المفقودة لو أنه كان مضطرا إلى إنتظار صدور القرار من الرئيس، وذلك من صالح الرئيس وصالح العمل التحقيق من الأعباء الكثيرة التى يجب على الرئيس القيام بها أو لمن هو أقرب معان بالنسبة لسير العمل.
- ✽ يحقق التفويض ميزة أساسية للمواطنين وهى زيادة درجات التظلم
- ✽ إن التنظيم قد يكون (رئاسيا) وقد يكون (ولاي)، والولائي هو الذى يقدم إلى من له الولاية على القرار وهو دائما صاحب إختصاص فى إصدار القرار، فى حين أن التظلم الرئاسي هو الذى يقدم إلى الجهة الرئاسية لمصدر القرار.

مزايا التفويض بالنسبة :

🌀 مزايا المنظمة الادارية

🌀 ومزايا المفوض اليه

🌀 للأصيل



❖ مزايا بالنسبة للمنظمة التي يتم فيها :

- 1 التفويض يخفف تكلفة العمل الإداري
- 2 يسهم التفويض في تحقيق ديمقراطية الإدارة.

❖ مزايا التفويض بالنسبة للمفوض إليه :

- 1 يثبت التفويض الثقة بالنفس لدى المفوض إليه
- 2 يعتاد المفوض إليه على عملية التفويض وبالتالي عند ترقية إلى المناصب العالية.
- 3 يرضى التفويض غرور العامل وينص فيه روح الأمل في المستقبل وبالتالي شعوره بالأمان.

❖ مزايا التفويض للأصل :

- 1 يمكن التفويض الأصل من التفرغ لرسم السياسات وتحديد الأهداف ووضع الخطط المختلفة للمنظمة.
- 2 احتفاظ بالروح المعنوية المرتفعة التي تمكنه من متابعة أعمال مرؤوسيه ووضوح الرؤية بالنسبة له.
- 3 يؤدي التفويض إلى استمرار العمل في حالة غياب الأصل.

العوامل التي تدفع الرؤساء الإدارية إلى عدم الرغبة في التفويض :

- 1 رغبة الرؤساء في الاستثناء بالسلطة والقبض على تلابيها والظهور بمظهر القوة.
- 2 عدم الثقة في قيام المرؤوسين بأداء هذه الأعمال بالطريقة التي يراها الرئيس.
- 3 الخشية من تمرد المرؤوسين ومناقشتهم له
- 4 عدم النضوج الذهني والعاطفي.
- 5 الجهل بطبيعة تفويض السلطة للغير.
- 6 عدم الإلمام الكافي بالإدارة العلمية
- 7 رسم السياسة العامة للتنظيم أو تغييرها أو تغير الوظائف الأساسية للتنظيم.

أنواع التفويض

(التفويض التشريعي)

✻ يتحقق التفويض التشريعي في حالة قيام السلطة التشريعية (البرلمان) بتفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيس الدولة ويتم ذلك بشروط و ضمانات تعنى بها الدساتير وتحدد على وجه الدقة حماية للحقوق والحريات العامة، ولما يمثله التفويض التشريعي من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات.

● **من أمثلة التفويض التشريعي :** إن لرئيس الجمهورية عند ضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه، أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات.

✻ يشترط في اللوائح التفويضية ما يلي :

- 1 يجب أن تقتصر على حالة الضرورة
- 2 يجب أن يتم التفويض لمدة محدودة ومن ثم فإن التفويض المطلق باطل.
- 3 يجب أن يكون محل التفويض موضوعات محددة مما يستلزم فيها التفويض وفقا للضرورة.
- 4 يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشعب على منح هذه التفويض
- 5 يجب أن تعرض اللوائح التفويضية على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد إنهاء مدة التفويض.

(التفويض الإداري)

✻ يقوم هذا التفويض الإداري على الإختصاص أو السلطة الإدارية وذلك عندما يقوم الرئيس الإداري بتفويض بعض اختصاصاته لأحد مرؤوسيه.

✻ أنواع التفويض الإداري :

يتقسم التفويض الإداري إلى عدة أنواع

- 1 ينقسم حسب الإدارة التي يتم عن طريقها التفويض إلى :

✻ تفويض مباشر ✻ تفويض غير مباشر



2 ينقسم حسب إلزامه لصاحب الاختصاص أى الأصل إلى :

تفويض ملزم  تفويض إختياري 

3 ينقسم حسب عدد المفوض إليهم ما إذا كان المفوض إليه واحدا أو أكثر من ومن هذه الناحية ينقسم إلى :

تفويض بسيط  تفويض مركب 

4 ينقسم التفويض حسب صفة المفوض اليه ومن هذه الناحية قد يكون :

التفويض للمرؤوس  أو لغير المرؤوس 

ويميز البعض بين التفويض الصريح ، الضمني ، المقنع 

أولا : أنواع التفويض بالنظر إلى إدارته (مباشر ، غير مباشر)

❖ **يقصد بالأداء :** السلطة التى تصرح به أى التى تجيز للمفوض سلطة التفويض قد تكون غير إرادة صاحب الاختصاص.

❖ **التفويض المباشر :** لا يتطلب فيه صاحب الاختصاص ذاته، لأن المفوض إليه يشهد ممارسته للاختصاصات التى فوض فيها مباشرة من السلطة المجيزة دون تدخل من الأصل.

● **مثال :** حالة صدور قانون بتفويض بعض الاختصاصات التى تدخل فى سلطة وزير معنية إلى وكيل الوزارة.

❖ **التفويض غير المباشر :** وهو تتطلب تدخل إرادة الأصل، ويتم ذلك على مرحلتين :

🌀 **المرحلة الأولى :** تتحقق هذه المرحلة بأن يصدر قرار من الأصل "المفوض" إلى المفوض إليه بمقتضاه يقوم المفوض إليه بممارسة بعض الاختصاصات التى تدخل أصله فى دائرة اختصاص المفوض فلا بد من صاحب الاختصاص التدخل حتى تتحقق شرعية التفويض.

🌀 **المرحلة الثانية :** وجود نص يجيز لصاحب الاختصاص فى أن يفوض غيره فى ممارسة بعض اختصاصاته وتتحقق هذه المرحلة بضرورة وجود النص الذى يجيز لصاحب الاختصاص (المفوض) فى أن يفوض غيره فى ممارسة بعض اختصاصاته.

❖ فالتفويض غير المباشر يمثل القاعدة العامة فى التفويض فهو يعتبر الصورة الغالبة لمعظم حالاته.



ثانيا : التفويض الاختياري والتفويض الإلزامي :

1 **التفويض الاختياري :** هو صورة من صور التفويض الغير مباشر حيث يتم بناء على تدخل إرادة الأصل لكي يتحقق التفويض.

✳ يكون صاحب الاختصاص حرا في أن يفوض غيره ولا يفوض علي خلاف التفويض الإلزامي.

✳ هو صورة شائعة والغاية في التفويض.

2 **التفويض الإلزامي :** هو صورة من صور التفويض المباشر حيث أن المفوض ملزم بالتفويض عند توافر شروطه

✳ لا يكون المفوض حر في منح التفويض وإنما يتلزم بالأقدام عليه وإصدار قرار التفويض إذا ما توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في منحه.

ثالثا : التفويض الصريح والتفويض الضمني والتفويض المقنع :

❖ **أولا : التفويض الصريح :** هو إتجاه الأصل إلى التفويض في جزء محدد من اختصاصاته ويعبر عن هذه الإرادة بألفاظ صريحة مؤكدة .

● **مثال :** أن يستعمل لفظ يفوض أو لفظ ينيب أو يعهد وهو الأصل والقاعدة في التفويض بأن يجسد التفويض في صورة رسمية وكتابية تفصح عنه صراحة.

❖ **ثانيا : التفويض الضمني :** يكون في حالة وجود نص يصرح للأصل بجواز أن يفوض غيره، ولكن لا يصدر قرار التفويض ويكون ذلك نتيجة لتوزيع العمل داخل المنظمة الإدارية أو إحتراما للتقاليد العملية المستقرة.

❖ **ثالثا : التفويض المقنع :** وهو إعلان أحد الهيئات الإدارية إلزامها بالرأى الذى تنتهى اليه جهة أخرى في موضوع ما أحواله إليها، لا اعتقادها بأن هذا الرأى في حينه يكون لها الخيار بين قبول الرأى أو رفضه.

شروط التفويض

❖ يشترط في التفويض حتى يكون منتجا لاثاره ضرورة توفر الشروط الآتية :

❖ **أولا :** أن يكون بناء على نص تشريعى

❖ **ثانيا :** يجب أن يصدر من ذات الأداة التي رفضت بالاختصاص



❖ **ثالثا : يجب أن يصدر التفويض من السلطة المختصة**

❖ **رابعا : التفويض يكون فى حدود التى حددها المشرع**

❖ **خامسا : يجب أن يكون التفويض جزئيا ولا يجوز أن يكون شاملا الا إذا وافق المشرع**

❖ **سادسا : أن يكون الاختصاص المفوض به إختصاصا أصليا وليس إختصاصا مفوضا**

❖ **سابعا : يجب أن يكون التفويض مكتوب**

❖ **ثامنا : لا يجوز التفويض فى الاختصاصات الشخصية أو المحجورة.**

أولا : أن يكون بناء على نص تشريعى :

- ❶ أن المشرع حينما يحدد وجه الموظف على السلم الإدارى فإنه يحدد لكل وظيفة واجباتها وحقوقها ومسئوليتها وفقا لمجموعة من الاعتبارات تشترط فى شاغل هذه الوظيفة.
- ❷ أن مبدأ الممارسة الشخصية الاختصاص وعدم جواز أن يتنازل صاحب الإختصاص عن إختصاصه لغيره أيا كان هذا الغير رئيس أو مؤسس.
- ❸ أن شرط وجود نص تشريعى يجيز التفويض ، الأمر الذى يؤدى إلى بطلان التفويض فى حالة عدم وجود نص يبيحه.

ثانيا : يجب أن يصدر التفويض من ذات الأداة التى رخصت بالإختصاص :

❖ فإذا كان الاختصاص صدر من المشرع العادى فان المشرع هو الذى يملك الترخيص بالتفويض، أما إذا كان الاختصاص مصدره نص دستورى ففى هذه الحالة يتحتم أن يجيز الدستور التفويض ويحدد الجهة التى تملك الترخيص به.

ثالثا : يجب أن يصدر التفويض من السلطة المختصة

❖ وهى السلطة التى أسندت اليها القوانين أو اللوائح الإختصاص وعلى ذلك إذا رخصت جهة أخرى بهذا الاختصاص فان ذلك يعتبر إعتداء على السلطة المختصة ويقع باطلا فانه فى ذلك تأت ممارسة الإختصاص من غير مختص مما يعيبه بعب عدم الاختصاص.



رابعاً : التفويض يكون فى الحدود التى حددها المشرع :

✳ يجب أن يتم فى الحدود والقيود والضوابط التى حددها المشرع فلا يجوز أن يتم التفويض فى مسائل جمع المشرع فيها التفويض كما لا يجوز أن يتجاوز النطاق الذى حدد المشرع سواء أكان المشرع هنا عادى أو المشرع الدستورى.

التزامات المفوض والمفوض اليه الذى يفرض هذا الشرط عليهم :

التزامات الأصيل :

- 1 يحدد المشرع الموضوعات التى يجوز للمفوض التفويض فيها وهنا لا يجوز له إجراء بالتفويض خارج هذه الموضوعات وإلا اعتبر التفويض غير مشروع.
- 2 لا يجوز الأصيل أن يسند إختصاصه لغير الأشخاص الذين حددهم القانون.

التزامات المفوض اليه :

- 1 يلتزم المفوض اليه بمراعاة الحدود التى وضعها الأصيل لممارسة الاختصاص المفوض اليه.
- 2 يخضع المفوض اليه لنفس القيود التى يخضع لها العضو المختص (المفوض) فيما لو مارس سلطانه بنفسه.

خامساً : يجب أن يكون التفويض جزئياً ولا يجوز أن يكون التفويض شاملاً إلا إذا وافق المشرع :

- 1 يجب أن يقتصر التفويض على بعض إختصاصات من يملك التفويض، ذلك أن التفويض الشامل بمثابة نزول من السلطة وهو غير جائز ولا يملكه المفوض، لأن ممارسة الاختصاصات تمارس لحساب المصلحة العامة لا لحساب من يقوم على الوظيفة.
- 2 تفويض الاختصاص جزئياً يعد من القواعد العامة فى التفويض ومن ثم لا يحتاج هذا القيد إلى نص.

✳ التفويض الذى يتعارض مع نصوص القانون ومن الحكمة من توزيع الاختصاصات ويؤدى إلى عدة نتائج متعارضة

أهمها :

- 1 يمكن الأصيل من التهرب من مسؤولياته القانونية
- 2 يحدد المشرع إختصاص كل مستوى إدارى طبقاً لاعتبارات معينة يراعيها فى الشاغل الوظيفة من حيث المؤهلات الحاصل عليها وسنوات التدرج الوظيفى، والوظائف التى تمارس عليها، والدورات التدريبية التى التحق بها وغيرها من الاعتبارات.
- 3 يتعارض التفويض الكلى مع الحكمة من إجازته وهى تخفيف العبء من المفوض حتى يتفرغ للمهام الأساسية المسند إليه.



سادسا : أن يكون الاختصاص المفوض به اختصاصا أصليا وليس اختصاصا منوطا :

✳ يجب أن يكون العضو الإداري المفوض مختصا أصلا فيما فوض فيه أى أن هذه الأعمال تعد من الاختصاصات الأصلية له وليس من الأعمال المسندة إليه بالتفويض.

سابعا : يجب أن يكون التفويض مكتوب :

✳ يحتم أن يكون التفويض مكتوبا حتى يكون منتجا لأثاره وحتى تستقر المراكز القانونية التي تترتب على القرارات الصادرة بناء على التفويض .

ثامنا : لا يجوز التفويض فى الاختصاصات الشخصية والمحدجوزة :

① قد يحدد القانون اختصاصات معينة يسندھا لشاغل الوظيفة ويحتم أن يباشرھا بشخصه فيرتبط الاختصاص فى هذه الحالة بشخص شاغل الوظيفة وهنا لا يجوز التفويض فى هذه الأمور .

● **مثال على ذلك :** أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية.

② لا يجوز لرئيس الجمهورية التفويض فى هذا الاختصاص لأنه من الاختصاصات المباشرة المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية لارتباط ذلك بحقوق وحريات المواطنين والصالح العام

● **مثال ذلك :** نظام العاملين المدنيين بالدولة التى نص عليها المادة على أن للسلطة المختصة التحقق أو الغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن حمل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .

آثار التفويض**① آثار التفويض بالنسبة للمفوض إليه**

✳ **أولا : آثار التفويض بالنسبة للمفوض إليه :** يؤدى التفويض إلى زيادة اختصاصات المفوض إليه .

✳ **الطبيعة القانونية لاختصاص المفوض إليه :** التفويض هو إضافة اختصاصات جديدة للمفوض إليه ويرتبط هذا الاختصاص بإرادة الأصل الذى يستطيع أن يعدله أو يلغيه، ويملك التعقيب عليه بالتعديل.



✳ وهذا بالنسبة للمفوض إليه إختصاص مؤقت يضاف على إختصاصات الأصل إلا أنه فى التطبيق العملى فإن المفوض إليه فى ممارسته لمهام وظيفته لا يفرق بين إختصاصات الأصل والمفوض فيها.

👉 النطاق المحدد للمفوض إليه :

✳ إن المفوض مسئول عن أداء العمل المنوط به كان هذا العمل يدخل فى إختصاصه بصفة أصلية أم كان مفوضا به ورفضه أداء العمل فى أيهما يضعه موضع المساءلة التأديبية.

🌀 **ثانيا : آثار التفويض بالنسبة للأصيل :** إن النطاق الذى يمارس فيه الأصيل التفويض وبناء عليه، فإن الأصل مقيد فى قرار التفويض بمراعاة النطاق الذى رسمه له النص الى منحه حق التفويض كأن يحدد النص من يفوض إليهم.

التفويض فى التشريع المصرى

👉 قد نظم المشرع المصرى التفويض بأسلوبين :

❖ **أولا :** ورد حكم التفويض فى تشريعات جزئية. ❖ **ثانيا :** الثانى أن يصدر قانون بنظام التفويض

🌀 **أولا : ورود حكم التفويض فى تشريعات جزئية**

✳ ويتم ذلك بتعقب التشريعات المختلفة التى تنظم الإختصاصات والتعرف على التصريح به وذلك بمناسبة تنظيم إختصاصات معينة

● **مثال على ذلك :** ما ورد فى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤م الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات والقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ وغيره من القوانين.

🌀 **ثانيا : أن يصدر قانون بنظام التفويض : يسرى على كافة الإدارات الحكومية.**

● **مثال على ذلك :** القانون رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٥٦ وقد حل منظم القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧

✳ الطريقة التى نهجها المشرع فى القانون الاخير فى تفويض الإختصاصات وهى تختلف باختلاف الدرجة التى يشغلها صاحب الاختصاص (المفوض) على السلم الادارى على النحو التالى :

❖ **أولا :** سلطة رئيس الجمهورية فى تفويض بعض إختصاصاته

❖ **ثانيا :** سلطة رئيس الوزراء فى التفويض



ثالثا : سلطة الوزراء فى التفويض

رابعا : سلطة وكلاء الوزراء فى التفويض

خامسا : سلطة رؤساء ومديرى المصالح والادارات العامة فى التفويض.

أولا : سلطة رئيس الجمهورية فى تفويض بعض اختصاصاته :

✳ إن رئيس الجمهورية يعهد ببعض الإختصاصات المخولة بموجب التشريعات إلى نوابه أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء ومن فى حكمهم والمحافظين، ويلاحظ أن المشرع قصر سلطة رئيس الجمهورية على بعض الإختصاصات المستمدة من التشريعات.

ثانيا : سلطة رئيس الوزراء فى التفويض :

✳ إن لرئيس الوزراء أن يعهد فى بعض الإختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى نوابه أو الوزراء أو نوابهم ومن فى حكمهم أو المحافظين، ومن الملاحظ أن سلطة التفويض هى بعينها وبأوضاعها التى حددها القانون لرئيس الجمهورية فى المسائل التى تدخل فى إختصاصه رئيس الوزراء.

ثالثا : سلطة الوزراء فى التفويض :

✳ إن الوزراء ومن فى حكمهم أن يعهدوا ببعض الإختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديرى المصالح والإدارات العامة ورؤساء ومديرى المصالح والادارات العامة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لهم أو لغيرهم بعد الإتفاق مع الوزير الوزراء كرئيس الجامعة مثله إلى جانب أنه من نطاق من يفوض إليه.

رابعا : سلطة وكلاء الوزراء فى التفويض :

✳ إن الوكلاء الوزارات أن يعهدوا ببعض الإختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات الى رؤساء ومن يرى المصالح والادارات العامة.

❁ خامسا : سلطة رؤساء ومديرى المصالح والإدارات العامة فى التفويض :

❁ إن الرؤساء ومديرى المصالح والإدارات العامة أن يفوضوا بعض الاختصاصات المخولة بموجب التشريعات إلى مديرى الإدارات ورؤساء الفروع والأقسام التابعة لهم.

الفرق بين التفويض وبين بعض النظم التى تشبهه :

❁ **الفرع الأول :** التفويض فى ممارسة الاختصاص وتفويض التوقيع الفرق بين السلطة وتفويض التوقيع

❁ **الفرع الثانى :** الحلول فى الاختصاص وتفويض الاختصاص.

❶ يؤدي التفويض فى السلطة المختصة إلى نقل الاختصاص إلى المفوض إليه كما يحرم صاحبه من ممارسة الاختصاص.

❷ تفويض التوقيع ينتهى بتغيير أطرافه ..

❸ تفويض التوقيع لا يعدل فى توزيع الاختصاص المفوض إليه.

✓/ **أولا :** التفويض فى السلطة المختصة الى نقل الاختصاص إلى المفوض إليه كما يحرم صاحبه من ممارسة الاختصاص.

❁ **تفويض التوقيع :** لا يحرم الأصل من ممارسة ذات الاختصاص الذى يفوض توقيعه فيه

❁ **تفويض السلطة أو الاختصاص :** فلا يملك المفوض التصدى للموضوعات التى تم التفويض فيها حتى لا تتضارب القرارات وتحتل المراكز القانونية مع حقة فى التعقيب عليها بعد صدوره أو الغاءه.

✓/ **ثانيا :** تفويض التوقيع ينتهى بتغيير أطرافه :

❁ وذلك لكونه يقوم على الثقة الشخصية ويطبع بالطابع الشخصى بين طرفيه لذلك كان طبيعيا أن يتأثر وجوده بأى تغيير يحدث لطرفيه.

❁ **أما تفويض السلطة أو الاختصاص :** يوجه إلى الشخص بصفته كتفويض الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة.



✓ ثالثا : التفويض التوقيعى لا يعدل فى توزيع الاختصاص (المفوض ، المفوض اليه) :

❖ يقوم تفويض التوقيع : على أن القرار الصادر من المفوض إليه بناء على تفويض التوقيع يعتبر كما لو صدر من المفوض ذاته واسمه ولحسابه.

❖ تفويض الاختصاص : أن القرار الصادر من المفوض إليه يعتبر صادرا من ذاته.

الا مركزية الإدارية :

🌀 أولا : تعريف اللامركزية الإدارية :

❖ هى أسلوب من أساليب الإدارة بمقتضاه تتوزع الوظيفة الادارية من ناحية، وبين هيئات محلية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس اختصاصاتها بقدر كبير من الاستقلال فى النطاق المحدد لها تحت رقابة السلطة المركزية فى الدولة من ناحية ثانية.

👉 الأسس التى تقوم عليه اللامركزية الإدارية :

- 1 أن اللامركزية الإدارية تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية فى الدولة.
- 2 أن اللامركزية الإدارية نمط من أنماط الإدارة يجب يقتصر التوزيع على مهام السلطة الإدارية.
- 3 تقوم اللامركزية على الاعتراف للأقاليم الإدارية أو بعض المصالح المميزة.
- 4 تمارس اللامركزية الإدارية اختصاصها بقدر كبير من الاستقلال وليس الاستقلال الكامل لأن الاستقلال الكامل فوق ماسه بسيادة الدول ووحدة السيادة وكونها لا تتجزأ.

👉 الرقابة على الهيئات اللامركزية :

- 1 قد يكون من حق السلطة المركزية تعيين بعض أعضاء اللامركزية الإدارية.
- 2 قد يتحقق أيضا فى حق السلطة المركزية فى عزل بعض أعضاء اللامركزية الإدارية.

👉 الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية :

❖ وهى تشمل فى كل الحالات التى يتوقف نفاذ القرارات الصادرة من الهيئات اللامركزية على أن سابق من الهيئات المركزية

🌀 ثانيا : أنواع اللامركزية الإدارية :

2 اللامركزية المرفقية والمصلحية

1 اللامركزية الإقليمية

❖ أولا : اللامركزية الإقليمية : تتمثل فى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لجزء من إقليم الدولة كالمحافظة والمدينة والحي والمركز والقرية بما يترتب على ذلك من قيام الشخص المعنوى برعاية مصالحه الإقليمية أو المحلية التى يعترف له بها المشرع.



❖ **ثانيا : اللامركزية المرفقية والمصلحية :** وهى الاعتراف لمجموعة مصالح خاصة أو متميز بالشخصية المعنوية سواء كانت هذه المصالح قومية كالهئية العامة للبريد أو الهئية العامة للسكك الحديدية أو الهئية العامة للكهرباء أو كانت هذه المصالح محلية كالهئية العامة لميناء الإسكندرية.

🌀 **ثالثا : مزايا وعيوب اللامركزية الإدارية :**

👉 **مزايا اللامركزية الإدارية :**

- 1 أنها تحقق من أعباء السلطة المركزية وتجعل هذه الهيئات تتفرغ لارادة المرفق القرية.
- 2 تحقق اللامركزية الإدارية الديمقراطية وذلك لانها تقوم على مشاركة أبناء الاقاليم.
- 3 تؤدي إلى زيادة المرافق العامة فى كفاءتها.
- 4 تساعد على تربية الشعب تربية سياسية.
- 5 تؤدي إلى تنوع النظم الادارية بتنوع وتعدد الشخصيات الاعتبارية المحلية والمرفقية.

👉 **عيوب اللامركزية الادارية :**

- 1 تؤدي الى المساس بوحدة الوظيفة الادارية فى الدولة بما تتيحه من استقلال الهيئات اللامركزية.
- 2 ان الهيئات اللامركزية أقل خبرة بالشئون الادارية فضلا عن أنها أكثر اسرافا وتبذيرا لاهتمامها بالأمور المحلية.
- 3 أنها تؤدي إلى التناوب بين الاقاليم الإدارية.

اللامركزية المحلية

❖ اللامركزية المحلية تعد صورة من صور اللامركزية الادارية ومن عبارة عن الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لخبراء أقاليم الدولة مع تمتع الهئية التى تعبر عن إرادة الشخص الاعتبارى.

👉 **أركان اللامركزية المحلية :**

- ❖ **أولا :** الاعتراف للشخصي المحلى بالشخصية الاعتبارية
- ❖ **ثانيا :** وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية
- ❖ **ثالثا :** أن يعهد بالاشراف على هذه المصالح إلى هيئات منتجة.
- ❖ **رابعا :** استقلال المجالس المحلية فى ممارسة إختصاصاتها تحت إشراف الرقابة الادارية.

أولا : الاعتراف للشخصي المحلى بالشخصية الاعتبارية :

❖ لا يتحتم أن يعترف المشرع لجزء من أقاليم الدولة بالشخصية الاعتبارية ودون ذلك تكون إزاء إدارة محلية، وإذا ما تحقق ذلك فان هناك أثارا قانونية تترتب على الاعتراف للإقليم بالشخصية الاعتبارية.



ثانيا : وجود مصالح محلية متميزة من المصالح القانونية :

تقوم اللامركزية بصورتها المحلية والمرفقية على وجود مصالح محلية أو خاصة متميزة عن المصالح القومية بحيث تستحق هذه المصالح بالإعتراف لمن يهمهم الأمر بإدارتها ومباشرتها بأنفسهم متى تفرغ الإدارة المركزية للوفاء بالحاجات والمصالح القومية التي تهم أبناء الوطن جميعا.

ثالثا : أن يعهد بالاشراف على هذه المصالح إلى هيئات منتخبة :

يرى معظم الفقه ضرورة أن يعهد بالاشراف على مصالح المحلية إلى هيئات منتخبة حيث يتحتم أن يشرف على هذه المصالح أصحاب المصلحة الأساسية فيها وذلك عن طريق إختيار ممثلين ينوبون عنهم يتولون هذه المهمة.

رابعا : إستقلال المجالس المحلية فى ممارسة إختصاصاتها تحت إشراف الرقابة الادارية :

أن إستقلال هذه الهيئات يمكن أن يلحق أضرارا بالهيئات الإدارية المحلية ذاتها وذلك فى حالة عجز هذه الهيئات عن إدارة مرافقتها لنقص الموارد المالية أو تنكها الطريق السليم فى هذه الحالات يتعين أعمال الرقابة من السلطة المركزية وذلك لإعادتها إلى جادة الصواب بما يتفق مع السياسة العامة للدولة أو الإلتزام بقواعد الشرعية.

حدود الرقابة الإدارية ونطاقها :

- إن الرقابة الإدارية لها حدودها ونطاقها الذى لا يجوز أن تتعداه فقد سبق الإشارة إلى السلطات المحلية يجب أن تتاح لها فرصة أداء وظائفها ثم باقى بعد ذلك دور الرقابة الإدارية وعلى ذلك ليس للهيئات المركزية أن تحل محل الهيئات اللامركزية فى إتخاذ القرار.
- لى تظل رقابة السلطة المركزية فى حدودها المرسومة لها فانه يحق لأعضاء المجالس المحلية الطعن على قرارات الرقابة سواء بالطريقة الإدارية عن طريق التظلم إلى السلطات الرئاسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء الإدارى لإلغاء هذه القرارات.

طريقة ممارسة الرقابة الإدارية :

- 1 تمارس الرقابة الإدارية بأسلوب التركز الإدارى وهذا هو الغالب حيث تتم الرقابة عن طريق السلطة المركزية الوزير فى العاصمة غير أنه قد تخول ممثلها فى الأقاليم بهذه السلطة وفى هذه الحالة تتم الرقابة عن طريق هدم التركيز الإدارى .
- 2 تمارس الهيئات اللامركزية الرقابة الإدارية على الهيئات التى تدنوها كان يقوم مجلس المحافظة بالرقابة على أعمال مجالس المدن أو المجالس القروية التى تدخل فى الإطار الإقليمى للمحافظة.

المبحث الخامس : التنظيم الإداري في جمهورية مصر العربية

- الفرع الاول :- السلطات العليا فى الدولة.
- الفرع الثاني :- المحافظ ومعاونوه من رجال الإدارة



الفرع الاول :- السلطات العليا في الدولة :-

❖ **المقصود بالسلطات العليا :-** ان رئيس الدولة ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومجلس الوزراء باعتبار هؤلاء قمة السلطة التنفيذية

اولاً :- رئيس الجمهورية :-

- 1 **تؤسس السلطة التنفيذية في مصر في ظل دستور ٢٠١٤ على كونها مزيج من النظام البرلماني والرئاسي خلافاً لما كان سائداً في ظل دستور ١٩٥٦ الذي اتجه نحو النظام الرئاسي**
- 2 **اما في دستور ١٩٧١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٤ فيوجد إلى جوار رئيس الدولة الحكومة التي تمثل في مجلس الوزراء والوزراء**

ثانياً : نواب رئيس الجمهورية

- 1 **خول دستور ١٩٧١ م لرئيس الجمهورية تعيين نائب له أو أكثر وهو الذي يحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم فضلاً عن أنه إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاتها أناب رئيس الجمهورية .**
- 2 **أما في دستور الحالي ٢٠١٤ فلم يكن ينص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية.**
- 3 **في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو العجز عن العمل يحل محله رئيس مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيس محله.**

ثالثاً : الحكومة :

❖ هي تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وهؤلاء جميعاً يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم وتعتبر الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة مع رئيس الجمهورية.

رابعاً : ممثلوا السلطة المركزية في الأقاليم الإدارية وممثلو السلطة المركزية في الأقاليم هم المحافظون ومديرو الأمن ومأمورو المراكز والأقسام والعمد والمشايخ.

الفرع الثاني : المحافظ ومعاونوه من رجال الحارة :

❖ **أولاً : نص المادة ٢٥ من القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٩ المستبدله بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ أن (يكون لعل محافظة محافظ يصدر بتعيين وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية).**

❖ **ثانياً : نص المادة ٣٦ من القانون المذكور على أن يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وله السلطة العامة على كل مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.**

❖ **ومن هذين النصين نستنتج ما يلي :**



- ① أن المحافظ يعين بقرار من رئيس الجمهورية لم يقيد رئيس الجمهورية في اختيار المحافظ من فئات محددة ومن ثم يملك سلطة تقديرية في هذا الشأن.
- ② أن المشرع أكد الصحة السياسية للمحافظ فجعله ممثلاً للسلطة التنفيذية في نطاق دائرته بحيث يتولى في هذا النطاق تنفيذ السياسة العامة لدولة ويكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق العامة فيها.
- ③ اعتبر المشرع درجة المحافظ من درجة الوزير في كافة الوجوه.

إختصاصات المحافظ

أولاً : الإختصاصات السياسية :

- ① أن المحافظ يمثل رئيس الجمهورية على مستوى المحافظة فضلاً عن يتلى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
- ② يمارس المحافظ في نطاق دائرته إختصاصات سياسية مع الموظفين داخل المحافظة وأهالي المحافظة.
- ③ يرفع التقارير على أحوال المحافظة للحكومة ويتابع مجريات الرأي العام .

ثانياً : الإختصاصات الإدارية :

- ① تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية.
- ② الاشراف على جميع قرار الوزارات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى المحافظة عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
- ③ يتولى المحافظ المحافظة على الأمن والأخلاق العامة والقيم العامة داخل محافظته.
- ④ إصدار القرارات دون الرجوع إلى السلطة المركزية في المسائل التي نصت عليها القوانين واللوائح صراحة.

نواب : المحافظ والسكرتير العام للمحافظ :

✳ يجوز تعيين نائب أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس الجمهورية يحدد معاملته المالية.

مأمورا المراكز والأقسام والبنادر :

✳ تقسم المحافظة إلى أقسام وهذا قاصر على المحافظات التي تتكون من مدن كبيرة كالقاهرة والاسكندرية وبور سعيد وهناك محافظات تقسم إلى أقسام ومراكز ويكون لكل مركز مأمور للقسم وهو يمارس إختصاصاً أوسع من إختصاص مأمور القسم نظراً لسعة المركز وتكونه من عدة مدن وقرى.

تعيين المأمور :

✳ لا يعين في وظائف مأموري المركز والأقسام إلا من حدود دائرة الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويتولى مأمور المركز أو القسم رئاسة الشرطة في حدود دائرة القسم أو المركز.

